BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN PHI

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN PHI
MÃ SỐ HV: M3421029

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
NGÀNH LUẬT
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. CAO NHẤT LINH

NĂM 2023

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, đến nay tôi đã hoàn thành luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế.

Để hoàn thành luận văn với đề tài: *"Xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại"*, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự định hướng, hướng dẫn tận tình, tâm huyết, truyền thụ những kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm quý báu của TS. Cao Nhất Linh làm nền tảng cho tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn đúng tiến độ.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Cao Nhất Linh, quý thầy, cô trực tiếp giảng dạy các chuyên đề của toàn khoá học, đã truyền đạt những kiến thức quý báu; đồng thời tôi gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô của Khoa Luật, Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt chương trình Thạc sĩ.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả tác giả của các sách, bài viết và công trình nghiên cứu khoa học mà tôi đã tham khảo, trích dẫn trong luận văn.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thành luận văn một cách tốt nhất, nhưng do thời gian có hạn, nên việc nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến đề tài chưa toàn diện, không tránh khỏi những thiếu sót; tác giả rất mong nhận được sự góp ý kiến của quý thầy, cô, những chuyên gia, đồng nghiệp để luận văn này được hoàn thiện hơn và trở thành một trong những nguồn tài liệu giúp cho việc nghiên cứu, xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2023

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Phi

TÓM TẮT

Tên đề tài: *"Xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại"*

Chuyên ngành:Luật Kinh tế. Mã số: 8380107.

Người hướng dẫn: TS. Cao Nhất Linh - Trường Đại học Cần Thơ.

Tác giả: Nguyễn Văn Phi. Khóa học: 28. Niên khóa: 2021 - 2023.

Giới thiệu: Hoàn thiện quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; từ đó tìm ra những bất cập và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Phương pháp: sử dụng phương pháp lịch sử để nghiên cứu quá trình phát triển của pháp luật quy định về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án; phương pháp so sánh để đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế quy định của pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu; phương pháp phân tích, tổng hợp để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, một số phán quyết của Trọng tài và một số bản án của Tòa án có liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu.

Kết quả: Đã phát hiện bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm quyền của Trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010; các bên có thỏa thuận Trọng tài giải quyết tranh chấp;xác định thẩm quyền của Tòa án trong trường hợp các bên không có thỏa thuận trọng tài; thẩm quyền của Tòa án khi có thỏa thuận trọng tài.

Kết luận: Luận văn góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại;nhằm nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Trọng tài và Tòa án, hạn chế án bị hủy, sửa do xác định không đúng thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án.

Từ khóa: Thẩm quyền, Trọng tài, Tòa án

ABSTRACT

Title: "Determining Jurisdiction of Arbitration and Court in Resolving Business and Commercial Disputes"

Specialization: Economic Law. Code: 8380107.

Instructor: Dr. Cao Nhat Linh - Can Tho University.

Author: Nguyen Van Phi. Course: 28. Academic year: 2021 - 2023.

Introduction: The study aims to improve the legal provisions on determining the jurisdiction of Arbitration and Courts in resolving business and commercial disputes, both theoretically and practically.

Objective: The main objective is to clarify the theoretical basis and legal regulations concerning the jurisdiction of Arbitration and Courts in resolving business and commercial disputes. The study also identifies shortcomings and proposes recommendations to enhance the legal provisions on jurisdiction in handling business and commercial dispute cases.

Methodology: The research utilizes historical method to study the development process of laws related to the jurisdiction of Arbitration and Courts. The comparative method is used to evaluate the progress and limitations of the legal provisions relevant to the research topic. Additionally, the analysis and synthesis method is applied to analyze and evaluate the legal regulations, Arbitration awards, and Court judgments related to the research content.

Results: The study has identified shortcomings and proposed recommendations to improve the legal provisions regarding the jurisdiction of Arbitration, as stipulated in the Commercial Arbitration Law of 2010. It also addresses the jurisdiction of the Court in cases where the parties do not agree on Arbitration and situations when there is an arbitration agreement.

Conclusion: The thesis contributes to enhancing the legal provisions on determining the jurisdiction of Arbitration and Courts in resolving business and commercial disputes. This will improve the quality of dispute resolution through Arbitration and Courts, reducing the instances of annulment or amendment due to incorrect determination of jurisdiction between Arbitration and Courts.

Keywords: Jurisdiction, Arbitration, Court.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Nguyễn Văn Phi, là học viên ngành Luật Kinh tế, khóa 2021. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của bản thân tôi và được sự hướng dẫn của TS. Cao Nhất Linh.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lắp với các đề tài khác đã được công bố trước đây

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2023

Người hướng dẫn	Tác giả thực hiện
TS. CAO NHẤT LINH	NGUYỄN VĂN PHI

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TOÀ ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 7
1.1 Khái quát về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 7
1.1.1 Khái quát về thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 7
1.1.2 Khái quát về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 12
1.2 Khái quát về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 16
1.2.1 Khái niệm về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 16
1.2.2 Phân loại về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 21
1.2.3 Ý nghĩa về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 25
1.2.4 Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 27
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 38
2.1 Quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài 38
2.1.1 Quy định của pháp luật 38
2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 48
2.2 Quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Tòa án 56
2.2.1 Quy định của pháp luật 56
2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 67
KẾT LUẬN CHUNG 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
DANH MỤC VĂN BẢN 86

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các hoạt động kinh doanh, thương mại diễn ra đa dạng, phong phú. Vì vậy, sẽ không tránh khỏi những bất đồng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Để giải quyết những tranh chấp trong lĩnh vực thương mại trong thời kỳ hội nhập quốc tế, của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên là điều cần thiết.

Theo pháp luật Việt Nam, có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như: thương lượng, hòa giải, Trọng tài và Tòa án. Để một vụ kiện tranh chấp thương mại được giải quyết bằng Trọng tài thì điều đầu tiên các bên phải có thỏa thuận Trọng tài và việc thỏa thuận Trọng tài phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về Trọng tài. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, dù các bên tranh chấp có thỏa thuận Trọng tài nhưng trong một số trường hợp Tòa án vẫn có quyền thụ lý giải quyết. Trong khi đó, quy định về thỏa thuận Trọng tài còn một số bất cập. Vấn đề này gây không ít khó khăn trong việc phân định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại. Từ đó, dẫn đến phán quyết của Trọng tài, bản án, quyết định của Tòa án bị hủy do thụ lý không đúng thẩm quyền vẫn còn xảy ra, làm cho vụ tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Do đó, đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về việc phân định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại, đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật hiện hành, phân tích những điểm bất cập, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật là điều cần thiết.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đã xác định rõ nhiệm và giải pháp, trong đó cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời tháo gỡ kịp thời khó khăn, nhằm tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, tác giả đã chọn đề tài: "*Xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại"*làm công trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật nói chung, về phân định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án nói riêng. Qua đó cũng góp phần nâng

cao hiệu quả giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong luận văn này, tác giả muốn làm rõ cơ sở lý luận về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại, từ đó nêu lên những điểm bất cập, vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp, những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau của pháp luật, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại.

3. Tình hình nghiên cứu đề tài

Khi bàn luận về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, có nhiều công trình nghiên về vấn đề này đã được công bố, cụ thể như:

- Lê Thanh Khánh (2018), *"Thẩm quyền của Tòa án trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại"* (Luận văn, Trường Đại học Luật- Đại học Huế). Luận văn này chỉ nghiên cứu thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; những tồn tại, hạn chế; kiến nghị và giải pháp hoàn thiện;

- Võ Quốc Văn (2021), *"Thẩm quyền của Tòa án và Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại"* (Luận văn, Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn này chủ yếu nghiên cứu về thẩm quyền của Tòa án và Trọng tài theo quy định của pháp luật tốt tụng dân sự và Luật Trọng tài thương mại năm 2010 trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, những vướng mắc, bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật. Luận văn chưa nghiên cứu sâu về xác định những trường hợp nào thì tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài và những tranh chấp nào thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Ngoài ra, còn có nhiều sách chuyên khảo, sách tham khảo; sách bình luận quy định pháp luật tố tụng dân sự, luật Trọng tài; bài báo khoa học của một số chuyên gia, cụ thể:

- Đỗ Văn Đại (2022), *"Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"* (Sách chuyên khảo), NXB Hồng Đức. Liên quan đến thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, quyển sách nghiên cứu từng vấn đề cụ thể như: tranh chấp có thể được giải quyết bằng Trọng tài, thẩm quyền của Tòa án trong lĩnh vực Trọng tài.

- Cao Nhất Linh (2021), *"Luật Kinh tế"* (Sách tham khảo), NXB Giáo dục Việt Nam. Quyển sách gồm có 7 chương, trong đó chương 6 nghiên cứu pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại như thương lượng, hòa giải, Trọng tài và Tòa án.

- Tưởng Duy Lượng (2016*), "Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử"*, NXB Tư pháp. Sách này tác giả có đề cập một cách chung nhất về việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại Việt Nam, của Tòa án và phân biệt thẩm quyền giải quyết tranh giữa Trọng tài và Tòa án theo quy định của Luật Trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cao Nhất Linh (2022), "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả có phân tích vấn đề phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Trọng tài và Tòa án khi có thỏa thuận trọng tài, bất cập và kiến nghị hoàn thiện.

- Lê Hồng Sơn (2020), *"Xác định thế nào là "Thỏa thuận Trọng tài không thể thực hiện được" trong thực tiễn xét xử"*, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn. Bài viết này tác giả chỉ tập trung bình luận đối với trường hợp thỏa thuận Trọng tài không thể thực hiện được trong thực tiễn xét xử.

- Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huyền Trang (2019), *"Thẩm quyền của trọng tài thương mại quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010"*, Tạp chí luật học. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích thẩm quyền của Trọng tài thương mại được quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

- Nguyễn Minh Hằng (2018), *"Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng khi các bên vừa thỏa thuận Trọng tài, vừa thỏa thuận Tòa án"*, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn. Bài viết này, tác giả chỉ tập trung phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng khi các bên vừa thỏa thuận Trọng tài, vừa thỏa thuận Tòa án.

- Phan Hồng Việt (2018), *"Bàn về thẩm quyền của Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp nội bộ công ty"*, Tạp chí công thương. Trong bài viết này tác giả chỉ phân tích, bàn luận về về thẩm quyền của Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp nội bộ công ty; phân tích những bất cập của pháp luật về thẩm quyền của Trọng tài, trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp nội bộ công ty.

Qua nghiên cứu các công trình khoa học nêu trên, tác giả nhận thấy, các công trình nêu trên là nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu thực hiện luận văn của tác giả. Tuy nhiên, mỗi công trình khoa học nêu trên chưa bao quát hết việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và Luật Trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, các công trình khoa học cũng chưa phân tích sâu về cơ sở lý

luận của việc xác định thẩm quyền của hai chủ thể này. Do đó, cần phải có công trình nghiên cứu độc lập về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Vì vậy, với đề tài luận văn: *"Xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại"*, tác giả sẽ đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật trọng tài thương mại và pháp luật tố tụng dân sự để làm rõ việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, đề tài khai thác theo hướng không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại dựa trên cơ sở lý luận nào? Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại?

- Việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có những bất cập như thế nào?

- Để xác định đúng thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại cần hoàn thiện những quy định nào của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành trong việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Bên cạnh đó, luận văn phân tích một số phán quyết của Trọng tài, bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến việc xác định thẩm quyền của hai chủ thể này.

Phạm vi nghiên cứu:Luận văn này, tác giả đi sâu vào phân tích cơ sở lý luận về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; phân tích, đánh giá những quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Từ đó, tác giả nêu lên những vấn đề còn bất cập và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại, nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của các chủ thể khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, thương mại trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp lịch sử: phương pháp này được tác giả sử dụng để nghiên cứu quá trình phát triển của pháp luật quy định về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở Chương 1.

- Phương pháp so sánh: để đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế quy định của pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp này để đối chiếu, so sánh những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực với những văn bản pháp luật hiện hành.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, một số phán quyết của Trọng tài và một số bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu; từ đó tìm ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện; phương pháp này được tác giả sử dụng chủ yếu ở Chương 2.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

7. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

- Chương 1. Cơ sở lý luận về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Nội dung của chương 1, tác giả nghiên cứu lý luận chung về thẩm quyền của Trọng tại, thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; khái quát về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; phân loại về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam trong việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

- Chương 2. Quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại - bất cập và kiến nghị hoàn thiện.

Trong chương này, tác giả nghiên cứu sâu những quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành về xác định thẩm quyền của Trọng tài và của Tòa án;cơ sở để phân định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Trong mỗi nội dung về xác định thẩm quyền, tác giả sẽ phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, cũng như tìm ra những bất cập trong quy định của pháp luật, từ đó đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện những bất cập của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TOÀ ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

1.1 Khái quát về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.1.1 Khái quát về thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.1.1.1 Khái niệm

Trọng tài thương mại là một trong những hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam. Chính vì vậy, Nhà nước ta đã quan tâm từ rất sớm về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại bằng hình thức này. Tuy nhiên, trước khi Luật Trọng tài thương mại năm 2010 ra đời thì chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa về Trọng tài.

Theo cuốn Sổ tay pháp luật về Trọng tài và hòa giải thì: *"Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp trong đó các bên đồng ý rằng một bên thứ ba trung lập (Trọng tài viên hay Hội đồng trọng tài) sẽ ban hành một quyết định có căn cứ pháp lý sau khi các bên đã có cơ hội trình bày vụ tranh chấp của mình. Trọng tài là một phương thức thay thế cho tố tụng tại tòa án, nhưng giống như tố tụng tại tòa án, quyết định (phán quyết) được ban hành trong tố tụng trọng tài có tính chấp ràng buộc các bên giống như quyết định do Thẩm phán tòa án đưa ra. Vì trọng tài tách khỏi hệ thống công quyền truyền thống, các bên phải lựa chọn trọng tài một cách rõ ràng"*[1].

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: *"Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010"*.

Như vậy, có thể hiểu Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và tiến hành theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại là giới hạn phạm vi, quyền hạn mà Trọng tài được quyền xem xét giải quyết một vụ tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp như sau:

Thứ nhất, tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

---

[1] Tòa án nhân dân tối cao, World Bank Group, *Sổ tay pháp luật về trọng tài và hoà giải,* NXB Thanh Niên, 2017, tr 20.

Thứ hai, tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

Thứ ba, tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài

So với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003[2], thì quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có thẩm quyền rộng hơn trong giải quyết các tranh chấp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không liệt kê các hoạt động thương mại, nhưng từ câu chữ của điều luật chúng ta có thể hiểu hoạt động thương mại là những hoạt động theo quy định của Luật thương mại năm 2005. Quy định này có sự đồng bộ giữa các văn bản luật khác và có tính bao quát về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại.

Căn cứ Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, có thể chia thẩm quyền của Trọng tài thương mại làm ba nhóm như sau:

Nhóm thứ nhất, Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; kế thừa Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 vẫn giữ quy định về thẩm quyền của Trọng tài giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực thương mại. Mặc dù, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không liệt kê cụ thể những hoạt động nào là hoạt động thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài; tuy nhiên, chúng ta có thể hiện các hoạt động thương mại theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại nếu có tranh chấp xảy ra, bao gồm các hoạt động: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác[3].

Nhóm thứ hai, tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. Với quy định này thì thẩm quyền của Trọng tài không chỉ giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại các bên có hoạt động thương mại mà còn giải quyết các tranh chấp giữa một bên có hoạt động kinh doanh thương mại với một bên không có hoạt động thương mại. Vấn đề này được quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010; theo đó, tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giải quyết thông qua: thương lượng, hòa giải, trọng tài, Tòa án.

Nhóm thứ ba, tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài, đây là quy định mở rộng thẩm quyền của Trọng tài hơn so với Pháp lệnh

---

[2] Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003: "Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được các bên thỏa thuận và được tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng do Pháp lệnh này quy định".

[3] Xem khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005

Trọng tài thương mại năm 2003. *"Đây là quy định mà những người làm luật thường gọi là quy định quét. Nó có ý nghĩa thực tiễn khi áp dụng cho các trường hợp Luật trọng tài thương mại chưa quy định nhưng đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc sau khi Luật trọng tài thương mại có hiệu lực thi hành mới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau đó hoặc trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên"*[4]; quy định này cũng nhằm phù hợp với thực tiễn giải quyết tranh chấp. Với quy định này, chúng ta có thể hiểu, nếu các văn bản pháp luật khác có quy định giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thì Trọng tài vẫn có quyền giải quyết.

1.1.1.2 Phân loại

Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại rất cần thiết trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Mặc dù hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Trọng tài có những ưu điểm và khuyết điểm nhất định. Song, đây là hình thức giải quyết tranh chấp được nhiều doanh nghiệp nước ngoài ưa chuộng. Đây cũng là hình thức giải quyết tranh chấp phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài cũng khá đa dạng. Ở Việt Nam thường được biết đến hai hình thức trọng tài phổ biến là Trọng tài quy chế (Trọng tài thường trực) và Trọng tài vụ việc (Trọng tài ad-hoc), mỗi hình thức Trọng tài có một số đặc điểm riêng, được tác giả trình bày dưới đây:

Thứ nhất, Trọng tài quy chế

Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài đó[5].

Ở một số quốc gia trên thế giới, Trọng tài quy chế còn được gọi là Trọng tài thường trực, thường được tổ chức dưới những hình thức đa dạng, như: các trung tâm trọng tài: Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore, Trung tâm trọng tài quốc tế Kuala Lampur, Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Australia, Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông..., các hiệp hội trọng tài như: Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ, Hiệp hội trọng tài Nhật Bản hay các Viện trọng tài (Viện trọng tài Stockholm-Thụy Điển) nhưng phổ biến được tổ chức dưới dạng các trung tâm trọng tài. Trọng tài ở đa số các nước trên thế giới tồn tại dưới hình thức trọng tài phi chính phủ. Tuy nhiên, có ngoại lệ như Trung Quốc, Thái Lan. Ở Trung Quốc, các Ủy ban trọng tài hợp đồng kinh tế là những cơ quan nhà nước thuộc

[4] Tưởng Duy Lượng (2016), *Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử*, NXB Tư pháp, tr 167, 168.
[5] Xem khoản 6 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Cục quản lý hành chính công thương các cấp;ở Thái Lan thành lập Viện trọng tài thuộc Bộ tư pháp, có quy tắt tố tụng riêng[6].

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Trọng tài được tổ chức theo hình thức trung tâm Trọng tài. Trung tâm Trọng tài là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và có trụ sở giao dịch riêng[7]. Hiện nay ở nước ta hình thành nhiều Trung tâm trọng tài, như: Trung tâm Trọng tài Quốc tế bên cạnh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC), Trung tâm Trọng tài thương mại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm trọng tài thương mại phía Nam, Trung tâm Trọng tài Cần Thơ…

Do là tổ chức độc lập nên mỗi trung tâm trọng tài có điều lệ riêng, giữa các Trung tâm Trọng tài không tồn tại quan hệ phụ thuộc cấp trên, cấp dưới như hệ thống các cơ quan xét xử của Nhà nước, không nhân danh Nhà nước ban hành phán quyết. Tuy nhiên, các Trung tâm Trọng tài ở nước ta vẫn luôn đặt dưới sự quản lý và hỗ trợ của Nhà nước. Nhà nước quản lý các Trung tâm Trọng tài thông qua các hoạt động như: ban hành các văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trọng tài; cấp, thay đổi, bổ sung hay thu hồi giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của các trung tâm trọng tài; hỗ trợ chỉ định, thay đổi Trọng tài viên, hỗ trợ trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; hỗ trợ trong việc hủy hoặc không hủy quyết định Trọng tài, hỗ trợ việc cưỡng chế thi hành quyết định trọng tài...[8].

Cơ cấu tổ chức tại các Trung tâm Trọng tài đơn giản, gọn nhẹ. Thông thường, mỗi Trung tâm trọng tài có Ban điều hành và các Trọng tài viên. Ban điều hành trung tâm trọng tài gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó Chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch trung tâm trọng tài cử, Chủ tịch Trung tâm trọng tài là Trọng tài viên. Các Trọng tài viên trong danh sách Trung tâm Trọng tài tham gia vào việc giải quyết tranh chấp khi được lựa chọn hoặc chỉ định. Hoạt động giải quyết tranh chấp của Trung tâm Trọng tài chỉ được tiến hành bởi các Trọng tài viên của trung tâm Trọng tài; việc lựa chọn hoặc chỉ định Trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp chỉ giới hạn trọng danh sách Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài.

Nhìn chung, Trọng tài quy chế có một số ưu điểm như: có quy tắc tố tụng riêng gồm các quy định cụ thể, chi tiết các bước tố tụng, có bộ máy hỗ trợ, một số Trung tâm Trọng tài có Trọng tài viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm… Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Trọng tài quy chế cũng có một số hạn chế như: chi phí tố tụng thường cao hơn Trọng tài vụ việc, quá trình tố tụng đôi khi kéo dài do phải tuân theo đầy đủ các thủ thủ tục tố tụng.

---

[6] Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), *Giáo trình Luật Thương mại,* Tập 2, (tái bản lần thứ 11), NXB Công an nhân dân, tr 449.

[7] Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), *Giáo trình Luật Thương mại,* Tập 2, (tái bản lần thứ 11), NXB Công an nhân dân, tr 450.

[8] Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), *Giáo trình Luật Thương mại,* Tập 2, (tái bản lần thứ 11), NXB Công an nhân dân, tr 451.

Thứ hai, Trọng tài vụ việc (Trọng tài ad-hoc)

Trọng tài vụ việc là hình thức Trọng tài không có cơ quan thường trực, được lập ra theo yêu cầu của các bên tranh chấp để giải quyết vấn đề mà các bên tranh chấp yêu cầu và tự giải thể khi vấn đề các bên yêu cầu đã giải quyết xong.

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật Trọng tài thương mại, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận[9].

Trọng tài vụ việc chỉ được thành lập khi các bên tranh chấp tự thỏa thuận và lập ra quy tắc tố tụng, nên Trọng tài vụ việc không có quy tắc tố tụng riêng, mà quy tắc tố tụng do các bên tranh chấp thỏa thuận lập ra hoặc các bên tranh chấp thỏa thuận chọn quy tắc tố tụng của bất kỳ một Trung tâm Trọng tài nào mà các bên nhất trí.Tính chất "vụ việc" của hình thức trọng tài này thể hiện ở chỗ,Trọng tài chỉ được thành lập theo thoả thuận của các bên tranh chấp để giải quyết vụ tranh chấp cụ thể giữa các bên. Trọng tài này chỉ tồn tại và hoạt động trong thời gian giải quyết vụ tranh chấp giữa các bên, khi giải quyết xong vụ tranh chấp, Trọng tài tự giải tán.

Trọng tài vụ việc không có trụ sở thường trực, không có cơ quan tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp, không có danh sách Trọng tài viên riêng.Trọng tài viên được các bên chọn hoặc được chỉ định có thể là Trọng tài viên có tên trong danh sách hoặc không có tên trong danh sách Trọng tài viên của bất cứ trung tâm trọng tài nào.

Mặt dù Trọng tài vụ việc được thừa nhận trong pháp luật Việt Nam nhưng loại hình Trọng tài này chưa phát triển ở Việt Nam so với Trọng tài quy chế[10]. Tuy nhiên, Trọng tài vụ việc có những ưu điểm nhất định so với Trọng tài quy chế như: Trọng tài vụ việc thường giải quyết tranh chấp giữa các bên nhanh chóng và ít tốn kém; quyền lựa chọn Trọng tài viên của các bên tranh chấp không bị giới hạn bởi danh sách Trọng tài viên có sẵn tại các Trung tâm trọng tài; các bên tranh chấp có quyền rộng rãi trong việc chọn quy tắc tố tụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên[11]; vì vậy, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một quy tắc tố tụng tại một Trung tâm Trọng tài mà các bên cảm thấy hài lòng nhất, hoặc các bên cũng có thể tự thỏa thuận xây dựng một quy tắc tố tụng mà các bên cảm thấy ưng ý nhất để giải quyết tranh chấp của mình.

Bên cạnh những ưu điểm, thì Trọng tài vụ việc cũng có một số hạn chế như: tính hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào tinh thần hợp tác của các bên tranh chấp; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp dễ bị trì hoãn nếu các bên tranh chấp không thống nhất được thủ tục giải quyết tranh chấp, nếu việc chỉ định Trọng tài viên

[9] Khoản 7 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[10] Đỗ Văn Đại (2022), *Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"* (Sách chuyên khảo), NXB Hồng Đức, tr 833.
[11] Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), *Giáo trình luật thương mại tập II*, NXB CAND, tr 448.

gặp trở ngại thì vụ việc tranh chấp cũng dễ bị kéo dài[12]. Mặt khác, nếu muốn phán quyết của Trọng tài vụ việc được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự thì một trong các bên phải đăng ký phán quyết Trọng tài vụ việc theo quy định tại Điều 62 Luật Trọng tài thương mại năm 2010[13]; trong khi đó, phán quyết của Trọng tài quy chế pháp luật không quy định phải đăng ký nhưng vẫn được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.

1.1.2 Khái quát về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.1.2.1 Khái niệm

Để thực hiện chức năng quản lý xã hội, Nhà nước thực hiện việc phân chia chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong bộ máy Nhà nước, nhằm đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được thông suốt, không bị chồng chéo, trùng lắp, vừa tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin thì mỗi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạt động trong một lĩnh vực nhất định[14].

Trong pháp luật tố tụng dân sự, việc xác định thẩm quyền của Tòa án là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng để xác định phạm vi, quyền hạn của Tòa án trong việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết những vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định. Nếu xác định không đúng thẩm quyền thì bản án, quyết định của Tòa án sẽ bị Tòa án cấp trên hủy án; làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác xét xử của Tòa án, bên cạnh đó còn làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và người dân, gây mất thời gian, công sức, tiền bạc của các bên.

Theo quy định Hiến pháp năm 2013 thì Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp[15]. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật[16].

Trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, pháp luật tố tụng dân sự trao thẩm quyền cho Tòa án giải quyết[17] các nhóm tranh chấp được quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố

---

[12] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại*, NXB Hồng Đức, tr 25.
[13] Xem Điều 62 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[14] Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), *Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam,* NXB Công an nhân dân, tr 59.
[15] Xem Điều 102 Hiến pháp năm 2013.
[16] Xem Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.
[17] Cao Nhất Linh (2021), *"Luật Kinh tế"* (Sách tham khảo), NXB Giáo dục Việt Nam, tr 317.

tụng dân sự năm 2015; theo đó, có 05 nhóm tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Việc xác định thẩm quyền của Tòa án trong pháp luật tố tụng còn để phân biệt thẩm quyền của Tòa án với với các cơ quan khác như: Ủy ban nhân dân, Trọng tài thương mại. Trong phạm vi hẹp, việc xác định thẩm quyền của Tòa án còn để phân biệt vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp nào có thẩm quyền thụ lý, giải quyết (Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tối cao), thuộc Tòa án địa phương nào có thẩm quyền thụ lý, giải quyết.

1.1.2.2 Phân loại

Trong khoa học pháp lý, các nhà nghiên cứu thường phân loại thẩm quyền của Tòa án theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Nếu theo nghĩa rộng thì xem xét thẩm quyền của Tòa án với Trọng tài thương mại trong việc giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại. Nếu theo nghĩa hẹp thì xác định Tòa án cấp nào, Tòa án địa phương nào có thẩm quyền giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại. Ở nội dung này, tác giả nghiên cứu việc phân loại thẩm quyền của Tòa án theo nghĩa hẹp, tức phân loại theo theo thẩm quyền theo loại vụ việc và thẩm quyền theo cấp Tòa án, thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn. Đây cũng là cách phân loại truyền thống và theo quy định của pháp luật tố tụng hiện hành. Tuy nhiên, liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, tác giả chỉ phân tích thẩm quyền theo loại vụ việc và thẩm quyền theo cấp Tòa án, cụ thể như sau:

a) Thẩm quyền theo vụ việc tranh chấp

Thẩm quyền theo vụ việc là giới hạn do pháp luật quy định để Tòa án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thụ lý, giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Theo Điều 2 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì Tòa án có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo vụ việc nhằm phân định thẩm quyền của Tòa án với các cơ quan, tổ chức khác. Thẩm quyền của Tòa án theo vụ việc tranh chấp được phân định dựa trên cơ sở tổ chức bộ máy Nhà nước và Tòa án, trong hệ thống các cơ quan nhà nước, mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ riêng, được nhà nước giao quyền thực hiện một số nhiệm vụ có tính chất giống nhau, theo hướng chuyên môn hóa phục vụ các mục tiêu khác nhau theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan tiến hành các hoạt động khác nhau để giải quyết các vấn đề phát sinh trong xã hội trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Tòa án được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, còn các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của

cơ quan nhà nước khác, nếu Tòa án giải quyết những vụ việc không được Nhà nước giao là vi phạm pháp luật. Việc phân định này nhằm tránh sự chồng chéo về thẩm quyền của Tòa án với các cơ quan, tổ chức khác, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết của Tòa án.

Thẩm quyền của Tòa án theo vụ việc tranh chấp là cơ sở pháp lý, là căn cứ để đương sự thực hiện quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án vì lý do chưa có điều luật để áp dụng[18]. Bên cạnh đó, đương sự cũng có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó[19].

Trong tranh chấp về kinh doanh, thương mại, theo quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về kinh doanh, thương mại sau đây: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần,giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty; các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

So với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 thì Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 bổ sung thẩm quyền của Tòa án giải quyết tranh chấp giữa những người chưa phải là thành viên của công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

b) Thẩm quyền theo cấp Tòa án

Thẩm quyền của Tòa án các cấp là giới hạn do pháp luật quy định để Tòa án các cấp thực hiện chức năng giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh

[18] Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
[19] Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

thương mại[20]. Thẩm quyền của Tòa án các cấp là việc xem xét Tòa án cấp nào có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì Tòa án nhân dân được tổ chức thành bốn cấp: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Mỗi cấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại trong phạm vi nhất định và theo quy định của pháp luật, thẩm quyền này được quy định trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và được quy định cụ thể trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thẩm quyền của Tòa án cấp được xác định như sau:

Thứ nhất, thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự (những tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận). Tuy nhiên, trường hợp có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện[21].

Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì Tòa án nhân dân cấp huyện còn có các tòa chuyên trách bao gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Căn cứ yêu cầu, thực tế xét xử ở mỗi Tòa án cấp huyện, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc tổ chức Tòa chuyên trách[22], đây là thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức trong hệ thống Tòa án nhân dân, trước khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Bộ luật Tố tụng dân sự được ban hành thì cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện không có Tòa chuyên trách. Theo đó, Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự[23]. Nếu Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thứ hai, thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

---

[20] Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam"*, NXB Hồng Đức, tr 143.
[21] Khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
[22] Điều 45 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.
[23] Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp tỉnh còn có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện[24].Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Ngoài thẩm quyền xét xử sơ thẩm thì Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh còn giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Thẩm quyền của Tòa án theo cấp là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án mỗi cấp trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình nói chung, các vụ việc kinh doanh, thương mại nói riêng. Tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết những vụ, việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình được quy định trong Bộ luật luật Tố tụng dân sự, nếu giải quyết những vụ, việc không thuộc thẩm quyền là vi phạm pháp luật tố tụng. Việc giới hạn thẩm quyền của từng cấp Tòa án nhằm tránh mâu thuẫn, chóng chéo trong việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh, thương mại. Xác định thẩm quyền của Tòa án theo cấp còn tạo sự chủ động cho Tòa án mỗi cấp khi xem xét, thụ lý giải quyết các vụ, việc kinh doanh, thương mại theo quy định của pháp luật tố tụng.

1.2 Khái quát về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.2.1 Khái niệm về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.2.1.1 Xác định thẩm quyền của Trọng tài

Để Trọng tài có thẩm quyền giải quyết vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại, vấn đề cơ bản phải đáp ứng đó là: tranh chấp phải thuộc thẩm quyền của Trọng tài và các bên phải có thỏa thuận Trọng tài để giải quyết khi phát sinh tranh chấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, tác giả sẽ phân tích dưới đây:

[24]Xem Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Thứ nhất, tranh chấp thuộc thẩm quyền của Trọng tài là những tranh chấp thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, gồm những tranh chấp sau:

Một là, tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại là những hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 3 trong Luật Thương mại năm 2005 và Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Do đó, để xác định vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại chúng ta có thể căn cứ vào quy định của Luật thương mại và Bộ luật Tố tụng dân sự.

Hai là, tranh chấp có ít nhất một bên có hoạt động thương mại. Theo khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định Trọng tài có thẩm quyền giải quyết *"Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"*. Căn cứ câu chữ của luật có thể hiểu, vụ tranh chấp chỉ cần một bên có hoạt động thương mại thì tranh chấp đó có thể được giải quyết bằng phương thức Trọng tài[25]. Quy định này chỉ tập trung vào chủ thể tranh chấp chứ không tập trung đến bản chất của tranh chấp. Nên có thể dẫn đến cách hiểu chỉ cần một bên tranh chấp có hoạt động thương mại thì các tranh chấp này đều có thể thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại. Ví dụ như tranh chấp về nhà ở, một bên tranh chấp có hoạt động thương mại, bên còn lại không có hoạt động thương mại thì tranh chấp này cũng có thể giải quyết bằng phương thức Trọng tài, hay trường hợp ông C là một chủ doanh nghiệp xin ly hôn bà V, nếu xét về mặt chủ thể thì tranh chấp này Trọng tài cũng có thẩm quyền giải quyết (vì ông C là một bên có hoạt động thương mại)[26]; tuy nhiên, thực tế không có trường hợp nào Trọng tài giải quyết tranh chấp xin ly hôn. Do đó, quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cần được hiểu là các tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại, tức bản chất của tranh chấp.

Ba là, các tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. Quy định này có ý nghĩa thực tiễn khi áp dụng vào các trường hợp mà Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chưa quy định nhưng các văn bản pháp luật khác có quy định tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài. Chẳng hạn như: Trọng tại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp theo khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 5 và Điều 287 Bộ luật Hàng hải năm 2015; Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 14 của Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Điều 133 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 146 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, năm 2018, năm 2019, năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019 cũng quy định về thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp về quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng

[25] Đỗ Văn Đại- Trần Hoàng Hải (2011), "*Pháp luật Việt Nam về Trọng tài thương mại"* (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, tr 43.
[26] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 106.

khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019, năm 2022 quy định khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; Điều 173 Luật Hàng không dân dụng năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Thứ hai, có thỏa thuận Trọng tài giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Để xác định một vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài thì vấn đề cốt lõi là phải có sự thỏa thuận Trọng tài. Thỏa thuận trọng tài là điều kiện tiên quyết để xác định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Trọng tài hay thuộc thẩm quyền của Tòa án. Có thể nói, thỏa thuận trọng tài là căn cứ pháp lý làm phát sinh thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Vì vậy, ngoài việc xác định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài theo Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, thì thỏa thuận trọng tài là vấn đề vô cùng quan trọng trong việc xác định thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Theo khoản 1 Điều 16 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì các bên có thể thỏa thuận trọng tài dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

Do đó, để xác định một vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Trọng tài giải quyết thì phải có thỏa thuận Trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể hiểu là sự thống nhất ý chí giữa các bên khi tranh chấp phát sinh giữa các bên được giải quyết thông qua Trọng tài. Thỏa thuận này thể hiện sự cam kết chấp thuận thẩm quyền của Trọng tài của các bên trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh[27]. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: "*Thỏa thuận trọng tài* là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh". Như vậy, thỏa thuận trọng tài các bên có thể thực hiện trước hoặc sau khi tranh chấp phát sinh và việc thỏa thuận trọng tài phải đảm bảo về mặt hình thức lẫn nội dung cũng như người xác lập.

Về hình thức, hiện nay nhiều văn bản quốc tế quy định hình thức của thỏa thuận trọng tài như: Điều 2 Công ước New York năm 1958 quy định hình thức của thỏa thuận trọng tài bằng văn bản. Điều I.2a Công ước Geneve năm 1961 về Trọng tài thương mại châu Âu quy định: *"Hợp đồng hoặc thỏa thuận trọng tài ký bởi các bên, qua trao đổi bằng thư điện tử, điện tín hoặc qua trao đổi bởi máy điện báo (teleprinter)…"*[28]. Theo pháp luật Việt Nam thì việc thỏa thuận này phải được xác lập dưới dạng văn bản hoặc các hình thức: qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các

[27] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 58.
[28] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 70.

hình thức khác theo quy định của pháp luật; thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên; thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên; trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác; qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận[29].Nếu thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp bằng lời nói hay bằng hành vi nhất định thì không có giá trị pháp lý. Như vậy, pháp luật Trọng tài thương mại của Việt Nam quy định về hình thức của thỏa thuận trọng tài theo xu hướng chung của thế giới. Yêu cầu về hình thức của thỏa thuận trọng tài nhằm để xác định giá trị pháp lý của thỏa thuận và đảm bảo khả năng chứng minh về sự tồn tại của thỏa thuận trọng tài. Nếu thỏa thuận trọng tài không đảm bảo các điều kiện về mặt hình thức thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

Về nội dung, để một vụ tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thì đối tượng tranh chấp phải là những vụ thuộc thẩm quyền của Trọng tài được quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010[30]. Nếu thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài nhưng đối tượng tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thì thỏa thuận đó bị vô hiệu. Theo xu thế mở rộng thẩm quyền của Trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp, nên thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu do tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài có xu hướng giảm[31].

Về điều kiện người xác lập thỏa thuận trọng tài. Để thỏa thuận trọng tài có giá trị ràng buộc các bên thì một trong những vấn đề quan trọng là người xác lập phải hội đủ các điều kiện:

Một là, người xác lập thỏa thuận trọng tài phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự tại thời điểm xác lập. Năng lực hành vi dân sự là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự[32]. Do đó, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập thỏa thuận trọng tài thì không có giá trị pháp lý. Để xác định người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự thì phải có giấy tờ tài liệu chứng minh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án xác định, tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Hai là, thoả thuận trọng tài do người có thẩm quyền xác lập. Người có thẩm quyền là người đại diện theo pháp luật hoặc là người được ủy quyền hợp pháp. Nếu người xác

[29] Khoản 2 Điều 16 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[30] Xem Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[31] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 76.
[32] Điều 19 Bộ luật Dân sự năm 2015.

lập thỏa thuận trọng tài không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không phải là người được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng vượt quá phạm vi được ủy quyền thì thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trường hợp thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập nhưng trong quá trình xác lập, thực hiện thỏa thuận trọng tài hoặc trong tố tụng trọng tài mà người có thẩm quyền xác lập thỏa thuận trọng tài đã chấp nhận hoặc đã biết mà không phản đối thì thỏa thuận trọng tài không vô hiệu[33].

Ba là, ý chí tự nguyện của các bên tham gia xác lập thỏa thuận trọng tài. Các bên phải xác lập thỏa thuận trọng tài phải thể hiện tự do ý chí, tự nguyện khi xác lập thỏa thuận trọng tài, không bên nào bị lừa dối, bị đe dọa hay bị cưỡng ép. Việc xác định một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp, một trong các bên trong quá trình xác lập thỏa thuận trọng tài không tự nguyện, bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

1.2.1.2 Xác định thẩm quyền của Tòa án

Trọng tài và Tòa án đều là những cách thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, là bên thứ ba có vai trò trung lập với các bên tranh chấp. Tuy nhiên, Tòa án là cơ quan xét xử của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp và nhân danh Nhà nước để xét xử nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; còn các Trung tâm Trọng tài thương mại là tổ chức phi chính phủ mang tính chất xã hội- nghề nghiệp.

Về nguyên tắc, Tòa án có thẩm quyền giải quyết hầu hết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại theo quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên, Tòa án không phải là cơ quan tài phán duy nhất giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, mà bên cạnh Tòa án còn có Trọng tài cũng có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp này, vì theo quy định quy định tại khoản 3 Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 thì tranh chấp kinh doanh, thương mại do Tòa án và Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết.Do đó, khi giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trước tiên cần xác định thẩm quyền giữa Tòa án và Trọng tài thương mại. Việc xác định thẩm quyền của Tòa án hay Trọng tài thương mại cần căn quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại năm 2010(viết tắt là Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014).

Theo quy định của Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014, thì để xác định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án chúng ta cần quan tâm vụ tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài hay không. Trường hợp vụ tranh chấp tranh chấp kinh doanh thương mại mà các bên không có thỏa thuận trọng tài thì Tòa án có quyền thụ lý giải

[33] Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

quyết vụ tranh chấp chất đó; nếu có thỏa thuận trọng tài thì phải xác định, đánh giá hiệu lực của thỏa thuận trọng tài trên cơ sở các quy định của pháp luật; trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Tòa án có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ tranh chấp.

Đối với trường hợp tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng thì mặc dù trong hợp đồng theo mẫu do nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ soạn sẵn có điều khoản về thỏa thuận trọng tài giải quyết khi có tranh chấp xảy ra và thỏa thuận này phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng khi phát sinh tranh chấp thì Luật Trọng tài thương mại năm 2010 dành quyền quyết định cho người tiêu dùng lựa chọn Trọng tài hay Tòa án. Nếu người tiêu dùng muốn Tòa án giải quyết tranh chấp thì nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ dù đã khởi kiện ra Trọng tài thì Trọng tài cũng không có quyền thụ lý, giải quyết.

1.2.2 Phân loại về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.2.2.1 Phân loại về xác định thẩm quyền của Trọng tài

Như đã đề cập, Trọng tài thương mại là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ở Việt Nam và các nước trên thế giới, vì nó có những ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, dù giải quyết tranh chấp bằng phương thức nào thì cũng cần tuân theo những thủ tục, điều kiện luật định. Để làm sáng tỏ những vấn đề về điều kiện để một vụ tranh chấp có thể giải quyết bằng Trọng tài thương mại, tác giả phân loại như sau:

Thứ nhất, trường hợp có thỏa thuận trọng tài

Theo quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: *"Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được"*. Tuy nhiên, Trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại nếu tranh đó thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Trường hợp, nếu tranh chấp thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại, nhưng các bên không có thỏa thuận để Trọng tài giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp thì Trọng tài cũng không có thẩm quyền giải quyết. Vì vậy, tranh chấp thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là các bên phải có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận giải quyết tranh chấp thể hiện ý chí, quyền tự định đoạt của đương sự lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. Ý chí của các bên có vai trò quyết định thẩm quyền của Trọng tài.

Thông thường nếu các bên có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận này phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên thực hiện theo thỏa thuận đó. Trong trường hợp này, nếu các bên có phát sinh tranh chấp, mà một bên khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết

tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. Tuy nhiên, trong trường hợp tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng thì mặc dù trong hợp đồng có điều khoản về thỏa thuận trọng tài giải quyết khi có tranh chấp xảy ra và thỏa thuận này phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng khi phát sinh tranh chấp thì Luật Trọng tài thương mại năm 2010 dành quyền quyết định cho người tiêu dùng lựa chọn Trọng tài hay Tòa án. Nếu người tiêu dùng muốn Tòa án giải quyết tranh chấp thì nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ dù đã khởi kiện ra Trọng tài thì Trọng tài cũng không có quyền thụ lý, giải quyết. Cũng cần lưu ý rằng, nếu trong trường hợp nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng cùng nhau thỏa thuận Trọng tài giải quyết nếu phát sinh tranh chấp thì Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không dành quyền quyết định cho người tiêu dùng lựa chọn Tòa án hay Trọng tài giải quyết, mà phải thực hiện theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. Chỉ trong trường hợp điều khoản thỏa thuận trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài giải quyết khi phát sinh tranh chấp thì người tiêu dùng mới được quyền lựa chọn Trọng tài hay Tòa án giải quyết.

Thứ hai, mất quyền phản đối

Theo quy định định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, nếu các bên không có thỏa thuận trọng tài thì vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài, dù tranh chấp đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại theo Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Tuy nhiên, trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn do Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án[34]. Để thực hiện quyền phản đối, khoản 4 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: "*Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ"*. Về thời hạn thực hiện quyền phản đối: *"...nếu các bên không có thoả thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên"*[35]. Nếu Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không quy định thời hạn thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận của các bên tranh chấp hoặc theo quy tắc tố tụng trọng tài. Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc quy tắc tố tụng trọng tài không quy định thì việc phản đối phải được thực hiện trước thời điểm Hội đồng trọng tài tuyên phán quyết. Do đó, nếu một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 hoặc của

[34] Điều 13 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[35] Khoản 3 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

thỏa thuận trọng tài, nhưng không phản đối trong thời hạn luật định thì mất quyền phản đối. Trong trường hợp này, bên đã mất quyền phản đối không được quyền khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đối với những vi phạm đã mất quyền phản đối đó.

Như vậy, mặc dù các bên không có thuận thuận Trọng tài giải quyết tranh chấp, nhưng một bên khởi kiện ra Trọng tài thương mại, bên còn lại biết nhưng không phản đối trong thời hạn luật định thì Trọng tài vẫn có quyền giải quyết tranh chấp.

Thứ ba, các bên vừa có thỏa thuận trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án

Thực tiễn cho thấy, không ít trường hợp các bên thỏa thuận cả Trọng tài và Tòa án giải quyết tranh chấp. Trường hợp này mặc dù Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không quy định cụ thể hướng xử lý, nhưng khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 có hướng dẫn trường hợp này; cụ thể: *"Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp khi Tòa án chưa thụ lý vụ án quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì Tòa án căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 để từ chối thụ lý, giải quyết"*; *"trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện tranh chấp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 BLTTDS ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án..."*.Với quy định nêu trên thì nếu Trọng tài đã thụ lý giải quyết vụ tranh chấp trước thì Tòa án phải từ chối giải quyết. Quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cho thấy, luật tôn trọng ý chí, quyền lựa chọn ban đầu của các bên tranh chấp trong việc lựa chọn phương thức giải quyết bằng Trọng tài.

1.2.2.2 Phân loại về xác định thẩm quyền của Tòa án

Tòa án và Trọng tài thương mại đều có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, để xác định trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Tòa án và trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại là vô cùng quan trọng nhằm giải quyết vụ án được nhanh chóng, tránh vụ án bị hủy vì giải quyết không đúng thẩm quyền. Để giúp cho việc xác định thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp kinh doanh thương mại của Tòa án được thuận lợi, tác giả phân loại như sau:

Thứ nhất, các bên không có thỏa thuận trọng tài

Quy định về thỏa thuận trọng có từ thời điểm Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. Theo đó, "*Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên cam kết giải quyết bằng trọng tài các vụ tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh trong hoạt động thương mại"*[36]. Khái niệm *"Thỏa thuận trọng tài trọng"* trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và trong Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 có sự tương đồng; khái niệm *"Thỏa thuận trọng tài trọng"* trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chỉ

[36] Khoản 2 Điều 2 Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003.

rút gọn lại so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 hai cụm từ *"cam kết"* và *"hoạt động thương mại"* nhưng về bản chất của hai khái niệm vẫn không thay đổi.

Mặc dù tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, nếu các bên không có thỏa thuận trọng tài, thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết, nếu các bên khởi kiện tại Tòa án. Trong trường hợp này, thẩm quyền của Tòa án được xác định trên cơ sở quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; theo đó, Tòa án có thẩm quyền giải quyết 05 nhóm tranh chấp được liệt kê từ khoản 1 đến khoản 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, các bên có thỏa thuận trọng tài

Trường hợp các bên có thỏa thuận trọng tài, nhưng thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác:

Một là, thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp: tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010; người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010; một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài đó là vô hiệu; thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật[37].

Hai là, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được là thỏa thuận trọng tài thuộc một trong các trường hợp[38]:

- Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp;

- Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc Trung tâm trọng tài, Tòa án không thể tìm được Trọng tài viên như các bên thỏa thuận và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế;

- Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, Trọng tài viên từ chối việc được chỉ định hoặc

[37] Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[38] Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014.

Trung tâm trọng tài từ chối việc chỉ định Trọng tài viên và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế;

- Các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài nhưng lại thỏa thuận áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác với Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài đã thỏa thuận và điều lệ của Trung tâm trọng tài do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp không cho phép áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác và các bên không thỏa thuận được về việc lựa chọn Quy tắc tố tụng trọng tài thay thế;

- Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có điều khoản về thỏa thuận trọng tài được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn quy định tại Điều 17 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 nhưng khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp

Thứ ba, trường hợp các bên vừa có thỏa thuận trọng tài, vừa có thỏa thuận Tòa án

Trường hợp các bên vừa có thỏa thuận trọng tài, vừa có thỏa thuận Tòa án giải quyết tranh chấp nhưng các bên không có thỏa thuận lại hoặc không có thỏa thuận mới về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và không thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài không thực hiện được hoặc bị Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định công nhận thỏa thuận của các bên đương sự, quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Trung tâm trọng tài, của Hội đồng trọng tài, nếu người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trước và người khởi kiện chưa yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án xem xét thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

Trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện tranh chấp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện.

Như vậy, cho dù các bên có thỏa thuận trọng tài, nhưng trong một số trường hợp nhất định Tòa án vẫn có thẩm quyền giải quyết, nếu các bên khởi kiện tại Tòa án.

1.2.3 Ý nghĩa về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.2.3.1 Đối với Trọng tài

Với sự ra đời của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, thẩm quyền của Trọng tài được mở rộng hơn so với với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, Luật Trọng tài thương mại đã bổ sung những tranh chấp tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2; với quy định này, cho phép Trọng tài giải quyết nhiều tranh chấp không mang tính chất thương mại, việc xác định đúng tranh chấp trong trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Trọng tài sẽ phát huy tốt vai trò của Trọng tài trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp tư, có nhiều ưu thế trong nền kinh tế thị trường. Xác định thẩm quyền của Trọng tài phải thể hiện được sự tự nguyện thỏa thuận của các bên tranh chấp, đồng thời cũng bị giới hạn bởi quy định của pháp luật. Do đó, xác định thẩm quyền của Trọng tài phải đảm bảo được sự hài hòa giữa Trọng tài và Tòa án với vai trò hỗ trợ, giám sát Trọng tài. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa Trọng tài và Tòa án trong việc xác định thẩm quyền của Trọng tài thương mại sẽ phát huy các lợi thế của Trọng tài, tôn trọng quyền tự do ý chí của các bên, đồng thời đảm bảo vai trò giám sát của Tòa án đối với các hoạt động trọng tài.

Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định có 05 căn cứ hủy phán quyết Trọng tài; trong đó tại điểm c khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: *"Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ"*. Với quy định này sẽ tạo tâm lý không an tâm, e ngại của các bên tranh chấp khi lựa chọn phương thức giải quyết bằng Trọng tài và tạo tâm lý lo lắng đối với cả Trọng tài giải quyết tranh chấp, vì họ không biết phán quyết có bị Tòa án hủy hay không. Chính vì vậy, phải xác định đúng thẩm quyền của Trọng tài để hạn chế đến mức thấp nhất phán quyết của Trọng tài không bị xem xét hủy vì không thuộc thẩm quyền của Trọng tài. Từ đó, giúp nâng cao vị trí, vai trò, uy tín của Trọng tài thương mại Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; cũng từ đó tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp khi phát sinh tranh chấp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh họ sẽ hướng đến việc thỏa thuận Trọng tài giải quyết tranh chấp ngày càng nhiều hơn.

1.2.3.2 Đối với Tòa án

Xác định đúng thẩm quyền của Tòa án sẽ tránh được việc hai tổ chức tài phán dẫm chân lên nhau, giúp cho Tòa án vừa phối hợp hỗ trợ, vừa giám sát hoạt động của Trọng tài thông qua việc thực hiện quyền đối với hoạt động của trọng tài và xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài[39]. Việc xác định đúng và đầy đủ thẩm quyền của Tòa án, nhằm để đảm bảo trật tự của pháp luật; tránh tình trạng vụ tranh chấp bị hủy để giải quyết lại vì không thuộc thẩm giải quyết của Tòa án, gây mất thời gian, tốn chi phí của các bên tranh chấp và ngân sách Nhà nước.

Tòa án nhân danh Nhà nước để giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tòa án còn góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, Nhà nước trao quyền cho Tòa án để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tòa án. Việc xác định rõ thẩm quyền của Tòa án và Trọng tài, cũng như giữa các cơ quan tổ chức, cá nhân trong giải quyết các tranh chấp

[39] Tưởng Duy Lượng (2016), *"Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử"*, NXB Tư pháp, tr 183.

kinh doanh, thương mại là cơ sở pháp lý để Tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh theo khuông khổ pháp luật.

Việc xác định đúng thẩm quyền của Tòa án và Trọng tài trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại không chỉ tạo điều kiện cho Tòa án thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình mà còn tạo sự minh bạch, rõ ràng để cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi quyền ấy bị xâm phạm. Vì khi xác định rõ thẩm quyền của Tòa án, nếu có tranh chấp xảy ra, cá nhân, doanh nghiệp sẽ biết được gửi đơn yêu cầu, khởi kiện tại cơ quan, tổ chức nào để bảo vệ quyền lợi của họ. Như vậy, yêu cầu của họ sẽ được giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhưng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng với bản chất của vụ tranh chấp.

Xác định đúng thẩm quyền của Tòa án còn hạn chế được việc Tòa án phải xem xét hủy phán quyết của Trọng tài do vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài. Khi phán quyết của Trọng tài mang tính ổn định, không bị hủy do vi phạm về thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ có xu hướng lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài. Như vậy, sẽ giảm tải được lượng án tranh chấp kinh doanh, thương mại mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết; để Tòa án tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giải quyết những nhiệm vụ khác có chất lượng, hiệu quả hơn; bên cạnh đó còn góp phần tạo giảm chi ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động của Tòa án.

1.2.4 Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

1.2.4.1 Trước khi Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 và Bộ luật tố tụng năm 2004 ban hành

Trên thế giới, Trọng tài hình thành từ rất lâu đời, hình thức giải quyết tranh chấp này xuất hiện trước Tòa án, *"là hình thức tư pháp đầu tiên được con người sử dụng nhằm mục đích xác lập chân lý và hòa bình"*[40].

Ở Việt Nam, khi pháp luật Việt Nam chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động trọng tài thương mại, các cá nhân đã tự chọn một trọng tài nước ngoài để giải quyết tranh chấp của mình. Trọng tài đã từng được thừa nhận trong pháp luật An Nam cuối thế kỷ XIX; như trường hợp bà Dương Thị Lành và ông Võ Văn Thụ khi xảy ra tranh chấp đất đai với nhau đã thỏa thuận yêu cầu một chuyên gia nước ngoài làm trọng tài giải quyết. Tòa thượng thẩm Sài Gòn đã có nhận xét năm 1897 như sau: "Trọng tài được thừa nhận trong pháp luật An Nam"[41].

---

[40] Đỗ Văn Đại- Trần Hoàng Hải (2011), "*Pháp luật Việt Nam về Trọng tài thương mại"* (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, tr 17.

[41] Đỗ Văn Đại- Trần Hoàng Hải (2011), *"Pháp luật Việt Nam về Trọng tài thương mại"*, (Sách chuyên khảo) NXB Chính trị quốc gia, tr 28.

Năm 1947, phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được ghi nhận trong Sắc lệnh số 29 ngày 12 tháng 3 năm 1947, được ghi nhận tại Điều thứ 49 như sau: *"Trong tập hợp khế ước có thể định sẽ để cho trọng tài xét xử những sự xích mích xảy ra do việc thi hành khế ước. Cách thức chọn trọng tài do hai bên thỏa thuận định lấy, nhưng trọng tài phải có quốc tịch Việt Nam"*.

Đến ngày 14/11/1960, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 20/TTg về tổ chức Trọng tài kinh tế Nhà nước; theo đó, ở các cấp trung ương, khu, thành phố, tỉnh và ở mỗi Bộ chủ quản xí nghiệp đều tổ chức một Hội đồng trọng tài; hội đồng trọng tài thuộc cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cơ quan chính quyền cấp đó. Ngày 04/01/1960, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 04-TTg ban hành bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước. Có thể thấy, giai đoạn này Trọng tài kinh tế được hình thành và phát triển cùng với sự ra đời của chế độ hợp đồng kinh tế.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 54-CP ngày 10/03/1975 về chế độ hợp đồng kinh tế thay thế Nghị định số 04-TTg ngày 04/01/1960, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trọng tài kinh tế đã được ban hành kèm theo Nghị định số 75-CP ngày 14/04/1975; theo đó, Trọng tài kinh tế được thành lập như một cơ quan nhà nước có chức năng quản lý công tác hợp đồng kinh tế như chức năng giữ vững tính kỷ luật Nhà nước về hợp đồng kinh tế, giải quyết các tranh chấp về hợp đồng kinh tế và xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế.

Ngày 10/08/1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 24/HĐBT, sửa đổi bổ sung một số điểm về tổ chức Trọng tài Nhà nước về kinh tế. Theo đó, Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước cấp Trung ương thống nhất tên gọi là Trọng tài kinh tế Nhà nước, Hội đồng trọng tài kinh tế cấp Bộ, Tổng cục nay gọi là Trọng tài kinh tế Bộ, Tổng cục; Hội đồng trọng tài kinh tế cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương nay gọi là Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu. Ngày 17/04/1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 62/HĐBT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh, huyện. Ngày 10/01/1990, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh về Trọng tài kinh tế số 31-LCT/HĐNN8, quy định tổ chức, phân cấp thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế. Pháp lệnh Trọng tài kinh tế đã bỏ Trọng tài cấp bộ, ghi nhận nguyên tắc các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn Trọng tài đứng ra giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Theo Pháp lệnh về Trọng tài kinh tế năm 1990, Trọng tài kinh tế là cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế và thực hiện quản lý Nhà nước về chế độ hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật[42].

Theo nội dung các văn bản pháp luật nêu trên, Trọng tài kinh tế Nhà nước là cơ quan thuộc hệ thống cơ quan chấp hành và điều hành của Nhà nước (Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân các cấp), có chức năng quản lý nhà nước đối với công tác hợp

[42] Điều 1 Pháp lệnh về Trọng tài kinh tế ngày 10/01/1990.

đồng kinh tế bao gồm: giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế; kiểm tra, kết luận và xử lý các hợp đồng kinh tế trái pháp luật; hướng dẫn thực hiện pháp luật hợp đồng kinh tế và Trọng tài kinh tế; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế.

Giai đoạn này trọng tài kinh tế do Nhà nước lập ra, là cơ quan của Nhà nước, vừa thực hiện chức năng quản lý kinh tế, vừa thực hiện chức năng giải quyết, xét xử của Tòa án nhằm giải quyết các tranh chấp kinh tế giữa các tổ chức kinh tế nhà nước, chưa thể hiện được vai trò Trọng tài. Tòa án trong thời thời kỳ này không có thẩm quyền giải quyết các loại tranh chấp kinh tế.

Bên cạnh Trọng tài kinh tế Nhà nước thì ở nước ta còn tồn tại Trọng tài phi chính phủ. Ngày 27/4/1963, tại Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về tổ chức Hội đồng trọng tài Ngoại thương bên cạnh Phòng Thương mại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 30/4/1963, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 59-CP để ban hành điều lệ tổ chức Hội đồng trọng tài Ngoại thương; theo đó, Hội đồng trọng tài Ngoại thương xét xử vụ tranh chấp giữa các tổ chức kinh tế Việt Nam và tổ chức kinh tế nước ngoài trong khi giao dịch về ngoại thương trong phạm vi thi hành các hiệp định hoặc các hiệp nghị, hợp đồng ký kết giữa các bên đương sự.

Ngày 05/10/1964, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 153-CP ban hành bản điều lệ tổ chức Hội đồng trọng tài Hàng hải. Quy chế ban hành kèm theo Nghị định quy định Hội đồng trọng tài hàng hải được thành lập bên cạnh Phòng Thương mại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hội đồng trọng tài hàng hải Việt Nam giải quyết và xét xử vụ tranh chấp về các vấn đề giao thông vận tải đường biển, gồm: việc thuê tàu, thuê lai dắt, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; công tác đại lý tàu biển; thù lao về việc cứu giúp giữa các tàu biển hoặc giữa tàu biển với tàu sông; tàu biển đâm nhau, tàu biển với tàu sông đâm nhau, tàu biển làm hư hỏng công trình kiến trúc hoặc thiết bị phục vụ cho giao thông đường biển ở trong hay ngoài phạm vi cảng; bảo hiểm hàng hải[43].

Ngày 28/4/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 204/TTg, về tổ chức trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam;thành lập Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương và Hội đồng Trọng tài Hàng hải. Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam là một tổ chức phi Chính phủ được thành lập bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ kinh tế quốc tế như các hợp đồng mua bán Ngoại thương, các hợp đồng đầu tư, du lịch, vận tải và bảo hiểm quốc tế, chuyển giao công nghệ, tín dụng và thanh toán quốc tế...[44].

Theo chính sách đổi mới kinh tế và sự hình thành của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, nhằm giải quyết yêu cầu của thực tiễn, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1993

[43] Điều 2 Nghị định số 153-CP ngày 05/10/1964, Hội đồng Chính phủ ban hành bản điều lệ tổ chức Hội đồng trọng tài hàng hải Việt Nam.
[44] Điều 2 Quyết định số 204/TTg ngày 28/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

được ban hành, thẩm quyền của Tòa án nhân dân được mở rộng. Tòa án nhân dân đảm nhiệm thêm chức năng giải quyết các tranh chấp kinh tế của hệ thống Trọng tài kinh tế Nhà nước. Trong các Tòa án nhân dân được thành lập thêm Tòa chuyên trách là: Tòa Kinh tế, Tòa Lao động và Tòa Hành chính… có nhiệm vụ chuyên trách giải quyết, xét xử các tranh chấp về kinh tế, lao động và hành chính nảy sinh trong xã hội. Trọng tài kinh tế Nhà nước chấm dứt vai trò lịch sử của mình vào ngày 01/7/1994, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có hiệu lực.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể kinh doanh trong việc lựa chọn phương thức khác để giải quyết các tranh chấp thương mại, cũng như để phù hợp với thông lệ quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/CP ngày 05/9/1994 về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế, thời điểm này trong cả nước có 05 trung tâm trọng tài được thành lập; trong đó có 02 Trung tâm trọng tài tại thành phố Hà Nội, 01 Trung tâm trọng tài tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 Trung tâm trọng tài tại Cần Thơ và 01 Trung tâm trọng tài tại Bắc Giang.

Đến ngày 19/02/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 114-TTg cho phép Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam được mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ những quan hệ kinh doanh trong nước, nếu các bên đương sự thỏa thuận đưa ra Trung tâm Trọng tài Việt Nam giải quyết. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam duy trì hoạt động đến nay.

Như vậy, đến năm 1994 ở Việt Nam tồn tại 2 mô hình trọng tài phi chính phủ, hoạt động theo 2 văn bản khác nhau. Cụ thể, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm này có Điều lệ và Quy tắc tố tụng riêng, không liên quan đến loại hình Trọng tài được thành lập theo Nghị định 116/CP ngày 05/9/1994 của Chính phủ. Nội dung văn bản còn có nhiều điểm bất cập, thiếu đồng bộ và chưa có cơ chế đảm bảo cần thiết để trọng tài được vận hành có hiệu quả, khiến các doanh nghiệp không tin tưởng lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp.

Việc giải thể Trọng tài kinh tế nhà nước, thành lập các trung tâm trọng tài thương mại độc lập năm 1993, 1994 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Nhà nước trả trọng tài thương mại về đúng bản chất và chức năng của nó, đánh dấu sự cải thiện đáng kể môi trường pháp lý nhằm tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa có một đạo luật về Trọng tài để thống nhất điều chỉnh hệ thống Trọng tài trong nước và Trọng tài quốc tế. Bên cạnh đó, quyết định giải quyết tranh chấp của trọng tài không được bảo đảm thi hành. Nên mô hình Trọng tài thương mại chưa thực sự đạt được những thành tựu đáng kể. Ngày 16/3/1994, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; theo đó, Toà án có thẩm quyền giải quyết các vụ án kinh tế như: các tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa pháp nhân với pháp nhân, giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh; các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; các tranh chấp liên

quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu; các tranh chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật[45].

Để hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại đúng bản chất, hiệu quả hơn, cải thiện môi trường pháp lý, tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và có sự phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Trọng tài thương mại và Tòa án, cần thiết phải ban hành một văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

1.2.4.2 Từ khi ban hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 và Bộ luật tố tụng năm 2004

Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các Trung tâm trọng tài thương mại thay cho hoạt động của các trọng tài kinh tế, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những văn bản quy định về Trọng tài trước đó, ngày 25/02/2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh trọng tài thương mại có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2003. Thuật ngữ *"Trọng tài kinh tế"* được thay thế bằng thuật ngữ *"Trọng tài thương mại"*. Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 đã khắc phục được những điểm bất cập của các văn bản pháp luật về trọng tài trước đây, đồng thời đưa ra nhiều quy định mới về cơ bản phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

Về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong giai đoạn này, khoản 3 Điều 2 của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 xác định phạm vi thẩm quyền theo cách liệt kê các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của Trọng tài được giải quyết. So với các quy định trước đây cách liệt kê này cũng đã mở rộng phạm vi Trọng tài ở rất nhiều lĩnh vực.

Thẩm quyền của các Trung tâm Trọng tài ở Việt Nam không được pháp luật phân định theo vụ việc hay lãnh thổ mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các bên. Quy định này của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 đã tạo nên một mặt bằng pháp lý bình đẳng cho tất cả các Trung tâm Trọng tài trên cả nước. Về căn cứ pháp lý để xác định vụ việc thuộc thẩm quyền của mỗi Trung tâm Trọng tài là thỏa thuận trọng tài do các bên thành lập. Các bên tranh chấp có quyền thỏa thuận lựa chọn bất cứ Trung tâm Trọng tài nào mà không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của các bên. Hình thức thỏa thuận trọng tài đều phải thể hiện bằng văn bản; thỏa thuận trọng tài có thể là thư, điện báo, telex, fax, thư điện tử hoặc hình thức văn bản khác thể hiện rõ ý chí của các bên giải quyết vụ tranh chấp bằng Trọng tài đều được coi là thỏa thuận trọng tài bằng văn bản[46].

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 đã đưa ra cơ chế xác định về hiệu lực pháp lý của thỏa thuận trọng tài phù hợp hơn, làm cơ sở cho việc phân định thẩm quyền giữa trọng tài và Tòa án. Theo đó, trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi các bên có thỏa thuận trọng tài, đồng thời Tòa án phải từ chối giải quyết vụ tranh chấp khi các bên đã có thỏa thuận trọng tài, trừ khi thỏa thuận trọng tài vô hiệu[47]. Pháp lệnh

[45] Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế năm 1994.
[46] Điều 9 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003.
[47] Điều 5 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003.

đã giải quyết được vấn đề thỏa thuận trọng tài vô hiệu làm căn cứ để các bên có thể khởi kiện ra Tòa án. Quy định này đảm bảo mọi tranh chấp phát sinh đều được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 quy định Toà án có quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Trọng tài về tính hợp pháp của thoả thuận trọng tài, đây cũng là một trong những căn cứ để xác định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Trọng tài hay Tòa án. Cụ thể: trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, nếu có đơn khiếu nại của một bên về việc Hội đồng Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp; vụ tranh chấp không có thoả thuận trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu, Hội đồng Trọng tài phải xem xét, quyết định với sự có mặt của các bên, trừ trường hợp các bên có yêu cầu khác. Bên khiếu nại đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì được coi là đã rút đơn khiếu nại. Trường hợp Tòa án quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài, vụ tranh chấp không có thoả thuận trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu thì Hội đồng Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp. Nếu không có thoả thuận khác, các bên có quyền khởi kiện vụ tranh chấp ra Toà án.

Sự ra đời của Pháp lệnh là mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của pháp luật về trọng tài của Việt Nam, là nền tảng pháp lý cho trọng tài Việt Nam tiếp cận, hòa nhập với trọng tài của các nước phát triển. Tuy nhiên, qua thời gian áp dụng vào thực tiễn, cùng với những đạo luật mới ban hành lúc bấy giờ, cũng như những thay đổi của thế giới, một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 đã bộc lộ một số bất cập, trong đó, đáng lưu ý là một số nội dung về xác định thẩm quyền của Trọng tài. Cụ thể như:

Thứ nhất, về thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại cũng như đưa ra khái niệm *"hoạt động thương mại"* tương đối rộng, trong quá trình thực thi phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau về phạm vi áp dụng của Pháp lệnh, chẳng hạn đối với những tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp,…

Thứ hai, về chủ thể được yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài *là "tổ chức, cá nhân kinh doanh"* nhưng lại không có hướng dẫn cụ thể dẫn đến hiểu không thống nhất về việc đối tượng này có bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh hay không.

Thứ ba, về thỏa thuận trọng tài, Pháp lệnh không quy định trường hợp thỏa thuận trọng tài "*không thực hiện được hoặc không thể thực hiện được"* thì thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp thuộc cơ quan nào.

Thứ tư, về xem xét thỏa thuận trọng tài, thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Hội đồng trọng tài phải xem xét khi một bên có khiếu nại. Nhưng việc phân định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án trong trường hợp một bên khiếu nại ra cả Tòa án và Trọng tài vẫn chưa được làm rõ.

Bên cạnh đó, ngày 15/6/2004 Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ

luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2005. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 là văn bản pháp lý đầu tiên ghi nhận cụ thể, chi tiết thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại[48].

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 đã đánh dấu bước phát triển của hệ thống pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, khắc phục được tình trạng mâu thuẫn, khiếm khuyết của các quy định tố tụng dân sự trước đây, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Tòa án giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 đã thể chế hóa được quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng. Từ đó, tạo những điều kiện thuận lợi cần thiết cho Tòa án giải quyết nhanh chóng và đúng đắn các vụ việc dân sự, đặc biệt là các vụ việc về kinh doanh, thương mại.

Sau một thời gian áp dụng vào thực tiễn, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, đồng thời nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và luật tố tụng dân sự nói riêng, ngày 29/3/2011 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Tuy nhiên, quy định về thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại không thay đổi so với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004.

Nhìn chung, mặc dù đã có những quy định tiến bộ so với trước đây, Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 vẫn chưa đủ khả năng tạo ra những cơ sở pháp lý thực hiện chủ trương của Nhà nước khuyến khích các bên sử dụng Trọng tài trong giải quyết các tranh chấp thương mại và các tranh chấp khác.Theo thống kê của Trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; năm 2007 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử gần 9.000 vụ án, trong đó có khoảng 300 vụ tranh chấp kinh tế; Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử gần 42.000 vụ án, trong đó có 1000 vụ tranh chấp kinh tế thì Trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với tư cách là tổ chức trọng tài lớn nhất Việt Nam cũng chỉ tiếp nhận 30 vụ tranh chấp trong năm 2007 và 58 vụ trong năm 2008. Nếu mỗi Thẩm phán của Tòa kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phải xử trên 30 vụ một năm, ở Toà kinh tế Tòa án nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh xử 50 vụ một năm, thì mỗi Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ xử 0,25 vụ một năm. Như vậy, một trong những nguyên nhân Trọng tài ít được các bên sử dụng phổ biến ở nước ta là do chưa có những cơ sở pháp lý cần thiết cho việc thực hiện chính sách nhất quán khuyến khích sử dụng Trọng tài; trong các quy định của Pháp luật hiện hành còn có nhiều rủi ro cho việc hủy phán quyết trọng tài và tạo tâm lý e ngại về hiệu lực của phán quyết trọng tài. Những yếu tố đó đã làm cho độ tin cậy của các bên tranh chấp vào Trọng tài chưa chắc chắn, chưa cao[49]. Để khắc phục

[48] Xem Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004.
[49] Hà Phương, *Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại*, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1343 (truy cập ngày 27/3/2023)

những hạn chế nêu trên, cũng như những vướng mắc, bất cập về thẩm quyền quyền của Trọng tài về phân định thẩm quyền giữa Trọng tài thương mại và Tòa án, đảm bảo sự tương thích giữa pháp luật về Trọng tài và và Bộ luật Tố tụng dân sự, cần thiết phải ban hành đạo luật mới.

1.2.4.3 Từ khi có Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Bộ luật Tố tụng năm 2015

Trên cơ sở kế thừa những điểm tiến bộ và khắc phục những điểm hạn chế của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003; ngày 17/06/2010, Quốc hội đã thông qua Luật Trọng tài thương mại, gồm 13 chương và 82 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 và thay thế cho Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003.

Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có những điểm mới, nổi bật về thẩm quyền của Trọng tài, xác định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án, thể hiện qua những nội dung sau đây:

Thứ nhất, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã có sự phân định rõ ràng về thẩm quyền của Trọng tài đối với các tranh chấp kinh doanh, thương mại, bảo đảm sự tương thích giữa Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004... Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã mở rộng phạm vi thẩm quyền của Trọng tài tới nhiều loại tranh chấp liên quan đến quyền và lợi ích của các bên, nội dung này được quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Thứ hai, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã quy định rõ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại mà Pháp lệnh Trọng tài thương mại chưa quy định.Theo đó, Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; các tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài[50]. Pháp lệnh Trọng tài thương mại không quy định thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại mà quy định hoạt động thương mại. Mặc nhiên hiểu những hoạt động thương mại được quy định tại pháp lệnh Trọng tài thương mại, Trọng tài thương mại đều có thẩm quyền giải quyết.

Thứ ba, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã quy định cụ thể thỏa thuận Trọng tài vô hiệu, nội dung này được thể hiện tại Điều 18 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010.Luật Trọng tài thương mại năm 2010 còn có quy định trường hợp thỏa thuận trọng tài không rõ ràng thì bên khởi kiện có quyền được tự lựa chọn tổ chức trọng tài thích hợp để khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Với quy định này sẽ ngăn chặn và giảm bớt tình trạng thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu hoặc tình trạng không có cơ quan nào giải quyết tranh chấp.

[50] Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Thứ tư, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng. Đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, mặc dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài thì người tiêu dùng vẫn được quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại Trọng tài nếu được người tiêu dùng chấp thuận. Đây cũng là một trong những căn cứ để xác định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án.

Thứ năm, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định về mất quyền phản đối, nếu một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật Trọng tài thương mại hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn do Luật Trọng tài thương mại quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài.

Ngoài ra, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 còn quy định về xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài, liệt kê các nội dung thẩm quyền của Tòa án trong quan hệ với Trọng tài như: thu thập chứng cứ, lưu giữ chứng cứ; đăng ký phán quyết trọng tài; tuyên thỏa thuận trọng tài vô hiệu; xác định thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; giải quyết và yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; chỉ định, thay đổi trọng tài viên. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 bảo đảm sự tương thích giữa các văn bản pháp luật hiện hành lúc bấy giờ, tăng tính khả thi áp dụng các quy định này trong thực tiễn và tiến đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế.

Đến ngày 20/3/2014, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP, hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại năm 2010; theo đó, tại Điều 2 của Nghị quyết đã hướng dẫn chi tiết về xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Trọng tài, Tòa án cụ thể như: trường hợp tranh chấp không có thoả thuận trọng tài; trường hợp các bên vừa có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, vừa có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Tòa án mà các bên không có thỏa thuận lại hoặc thỏa thuận mới về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp... Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 chứa đựng nhiều quy định mới cập nhật, phù hợp với thực tiễn quốc tế cũng như Luật Mẫu, giải thích rõ ràng hơn về thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án, giúp cải thiện đáng kể hoạt động hỗ trợ hoạt động Trọng tài của Tòa án.

Ngày 25/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết 05 nhóm tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã xác định rõ ràng hơn về thẩm quyền

của Tòa án trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại, hỗ trợ tích cực trong việc xác định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án trong lĩnh vực này.

Kết luận Chương 1

Trọng tài và Tòa án là hai phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; vì vậy, các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại ngày càng gia tăng là điều không thể tránh khỏi. Với nhiều tính ưu việt, linh hoạt, Trọng tài sẽ là một phương thức giải quyết tranh chấp ngày càng được lựa chọn. Để phát huy hơn nữa vai trò của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại cần phải nghiên cứu cơ sở lý luận, căn cứ pháp lý xác định vụ việc tranh chấp nào thuộc thẩm quyền của Trọng tài, vụ việc nào thuộc thẩm quyền Tòa án.

Với mục đích làm rõ cơ sở lý luận về việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, trong Chương 1 tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Trong nội dung chương này, tác giả đã nghiên cứu hai vấn đề lớn:

Vấn đề thứ nhất, tác giả đã nêu khái quát về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; trong nội dung này, tác giả phân tích khái quát về thẩm quyền của Trọng tài, Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; trong từng nội dung, tác giả có đưa khái niệm, phân loại về thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án.

Vấn đề thứ hai, tác giả phân tích khái quát về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Trong đó, tác giả đã làm rõ khái niệm về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; phân loại về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; trên cơ sở đó, tác giả đã phân tích ý nghĩa về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Với việc nghiên cứu cơ sở lý luận về việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, vấn đề trọng tâm cần phải làm rõ là cơ sở pháp lý, quy định của pháp luật hiện hành đối với vấn đề xác định định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; việc áp dụng quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án có những bất cập gì? Kiến nghị hoàn thiện đối với những bất cập đó ra sao? Những nội dung này, tác giả sẽ làm rõ trong Chương II của luận văn này.

CHƯƠNG 2

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI VÀ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

2.1 Quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài

2.1.1 Quy định của pháp luật

Để một vụ tranh chấp có thể được giải quyết bằng Trọng tài thì trước tiên phải có thỏa thuận trọng tài. Tuy nhiên, nếu các bên chỉ có thỏa thuận trọng tài thì vụ tranh chấp không mặc nhiên được giải quyết bởi Trọng tài, mà vụ tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài. Vì vậy, để xác định thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại thì phải thỏa mãn hai điều kiện: vụ tranh chấp phải thuộc thẩm quyền của Trọng tài và các bên có thỏa thuận Trọng tài, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật; hai điều kiện này tác giả sẽ phân tích lần lượt sau đây:

2.2.1.1 Thẩm quyền của Trọng tài

Theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Trọng tại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau đây:

Thứ nhất, tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại.Vậy, tranh chấp nào được xác định là *"tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại"*?

Qua nghiên cứu Luật Thương mại năm 2005 chúng ta thấy tại khoản 1 Điều 3 có quy định: *"Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác"*. Như vậy, có thể hiểu "*tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại"* mà khoản 1 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 muốn đề cập là những tranh chấp phát sinh từ các hoạt động *"mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác"*.

Chủ thể tiến hành các hoạt động thương mại là thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài. Theo khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 thì: *"Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh"*. Đối với thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận[51].

[51] Khoản 1 Điều 16 Luật Thương mại năm 2005.

Khoản 1 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không giới hạn thẩm quyền của Trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Nên thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài đều có thể thỏa thuận Trọng tài để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, việc thỏa thuận Trọng tài phải tuân theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010[52].

Thứ hai, tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Trọng tài còn có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. Đây là quy định mở rộng thẩm quyền của Trọng tài thương mại so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. Vì theo quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, thì Trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Nên trong thực tế tranh chấp giữa một bên là thương nhân và bên còn lại không phải là thương nhân thì Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Vì vậy, khoản 2 Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã mở rộng phạm vi thẩm quyền giải quyết tranh chấp, chỉ cần một bên là thương nhân có hoạt động thương mại, bên còn lại không phải là thương nhân thì Trọng tài vẫn có thẩm quyền thụ lý giải quyết tranh chấp. Như vậy, tranh chấp giữa một bên là thương nhân hay cá nhân, tổ chức kinh doanh với một bên là người tiêu dùng vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã dành riêng một điều luật để quy định vấn đề này; cụ thể tại Điều 17 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: *"Đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, mặc dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài thì người tiêu dùng vẫn được quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại Trọng tài nếu được người tiêu dùng chấp thuận"*. Quy định về thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng cũng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giải quyết thông qua trọng tài.

Mặc dù Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định Trọng tài có quyền giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng nếu các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, nhưng việc chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào ý chí người tiêu dùng, nếu điều khoản thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp được ghi nhận trong các điều kiện chung trong hợp đồng do nhà

[52] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2020), *"Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 499, 450.

cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài. Trong trường hợp này, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp nếu được người tiêu dùng đồng ý. Nội dung này đã được ghi nhận tại Án lệ số 42/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021 và được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, theo đó: *"Trong hợp đồng theo mẫu giao kết với người tiêu dùng có điều khoản lựa chọn Trọng tài nước ngoài để giải quyết tranh chấp. Khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án Việt Nam. Trường hợp này, phải xác định người tiêu dùng không lựa chọn trọng tài và có quyền lựa chọn Tòa án Việt Nam giải quyết"*.

Căn cứ vào câu chữ của điều luật thì quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có thể hiểu: nếu tranh chấp có ít nhất một chủ thể có hoạt động thương mại, chủ thể còn lại không bắt buộc phải có hoạt động thương mại thì Trọng tài vẫn có thẩm quyền giải quyết nếu tranh chấp phát sinh. Nếu hiểu theo cách này thì rất khó xác định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nếu dựa vào chủ thể để xác định Trọng tài có thẩm quyền giải quyết là chưa đi vào bản chất của vấn đề. Dù quan hệ tranh chấp không phát sinh từ hoạt động thương mại của hai bên, nhưng trong quan hệ tranh chấp có một bên hoạt động thương mại và hành vi trong giao dịch của chủ thể là hành vi thương mại hoặc tranh chấp đó có liên quan đến hoạt động thương mại thì mới thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại[53]. Mặt khác, tên gọi của luật là "*Luật Trọng tài thương mại"*, thì quan hệ tranh chấp phải liên quan đến hoạt động thương mại mới thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại, như thế mới phù hợp với tên gọi của luật. Do đó, khi vận dụng khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 vào thực tiễn, chúng ta không chỉ quan tâm đến chủ thể trong quan hệ tranh chấp mà còn phải quan tâm đến bản chất của tranh chấp.

Thứ ba, tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài

Khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định Trọng tài thương mại còn có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. Đây là quy định mở nhằm đảm bảo sau khi Luật trọng tài thương mại ban hành, có thể văn bản pháp luật khác quy định tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài, thì Luật trọng tài thương mại vẫn được áp dụng mà không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật trọng tài thương mại. Thực tiễn cho thấy, đã có nhiều văn bản pháp luật khác quy định một số tranh chấp trong văn bản luật đó quy định các bên có thể được giải quyết bằng Trọng tài. Cụ thể như sau:

[53] Tưởng Duy Lượng (2016), *"Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử"*, NXB Tư pháp, tr 166.

Tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *"Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài"*.

Bộ luật Hàng hải năm 2015, tại Điều 5 và Điều 287 của luật cho phép Trọng tài giải quyết tranh chấp trong một số trường hợp.

Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Điều 151 của luật cho phép Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định: Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 quy định Trọng tài vẫn có thẩm quyền giải quyết khi tranh chấp xảy ra. Nội dung này được quy định tại Điều 97 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020[54].

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tại Điều 133 của luật cũng quy định Trọng tài có thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường. Theo đó, bồi thường thiệt hại về môi trường được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, các bên có thể lựa chọn giải quyết thông qua các hình thức: Hòa giải, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và giải quyết tranh chấp bằng Tòa án[55].

Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020; tại Điều 146 của luật cũng quy định khi tranh chấp xảy ra, nếu các bên không tự thương lượng được thì thông qua hòa giải, Trọng tài thương mại hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật[56].

Luật Chứng khoán năm 2019 cũng quy định về thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp về quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam thì việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam giải quyết[57].

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 quy định khi Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình[58]

---

[54] Xem Điều 97 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.
[55] Xem Điều 133 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
[56] Xem Điều 146 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020.
[57] Khoản 1 Điều 133 Luật Chứng khoán năm 2019.
[58] Xem Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022.

Luật Hàng không dân dụng năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2014; tại Điều 173 quy định giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

Qua nghiên các luật chuyên ngành nêu trên, chúng ta thấy không phải các hoạt động mà luật chuyên ngành nêu đều là hoạt động thương mại. Nhưng khi có tranh chấp xảy ra, luật chuyên ngành cho các bên có quyền lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Khi giải quyết tranh chấp, nếu xác định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Trọng tài thì chủ thể có thẩm quyền phải viện dẫn quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành, đồng thời viện dẫn khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 để xác định thẩm quyền của Trọng tài[59].

2.2.1.2 Các bên có thỏa thuận trọng tài

Để một vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài, ngoài điều kiện vụ tranh chấp đó phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì các bên phải có thoả thuận trọng tài. Theo quy định tại Điều 5 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp; trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác; nếu một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Hình thức của thỏa thuận Trọng tài phải tuân thủ theo quy định tại Điều 16 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Cụ thể là: thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng; thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản hoặc được xác lập dưới dạng: qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên; được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên; trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác; qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận. Như vậy, nếu thỏa thuận trọng tài do ý chí đơn phương của một bên, không có sự đồng ý của bên còn lại và khi xảy ra tranh chấp một bên phủ nhận có thỏa thuận trọng tài, thì xem như không có thỏa thuận trọng tài. Trường này, nếu trọng tài thụ lý giải quyết và ban hành phán quyết sẽ

[59] Tưởng Duy Lượng (2016), *Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử*, NXB Tư pháp, tr 172.

dẫn đến phán quyết Trọng tài bị hủy, nếu một trong các bên có yêu cầu hủy phán quyết Trọng tại. Điển hình là vụ án dưới đây[60]:

Vụ án có nguyên đơn: G I A LLC (Gọi tắc là G) và các bị đơn: Công ty Cổ phần Tập đoàn F (Gọi tắt là Công ty F), ông Trịnh Văn Q, ông Nguyễn Thanh B, bà Hoàng Thị Thu H, bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Tuấn A. Nội dung vụ việc: G khởi kiện các bị đơn ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) yêu cầu thanh toán 4.000.000.000 đồng, theo giấy nhận nợ của bị đơn ngày 29/7/2014. Hội đồng Trọng tài căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Quy tắc tố tụng trọng tài đã phán quyết Trọng tài vụ kiện số 14/16 ngày 13/7/2017 đối với vụ tranh chấp.

Công ty F và ông Nguyễn Thanh B đề nghị hủy phán quyết trọng tài với lý do: các bên không có thỏa thuận Trọng tài và vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Trọng tài; ông Nguyễn Tuấn A, bà Hoàng Thị Thu H, bà Nguyễn Thị P cũng đề nghị hủy phán quyết trọng tài vì cho rằng quyền thành lập Hội đồng Trọng tài chưa được đảm bảo, vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét đơn yêu cầu của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định: tại giấy nhận nợ có nội dung: các bị đơn xác nhận sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho G 4.000.000.000 đồng, mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu hóa thỏa thuận sẽ được xét xử chung thẩm tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam "VIAC" theo các quy tắc Trọng tài VIAC… Giấy nhận nợ thể hiện ý chí đơn phương của các bị đơn, không có sự xác nhận của G (chủ nợ); trong suốt thời gian từ khi các bị đơn lập giấy nhận nợ (ngày 29/7/2014) và thời gian sau đấy (khi nhận được giấy nợ) G không có bất cứ "thông tin trao đổi qua lại" với các bị đơn thể hiện sự đồng ý với nội dung nêu tại giấy nhận nợ. Ngay khi VIAC thụ lý, giải quyết tranh chấp thì tại phiên điều trần đầu tiên, các bị đơn đã phản đối và cho rằng VIAC không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này; giấy nhận nợ chỉ có các bị đơn ký xác nhận nhưng không có xác nhận của G không thể coi là có sự thỏa thuận giữa các bên và như vậy cũng không có sự thỏa thuận trọng tài; giấy nhận nợ có cụm từ: *"Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu hóa thỏa thuận này sẽ được xét xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam"* cũng không đúng hình thức thỏa thuận trọng tài theo quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam. Với những nhận định trên, Hội đồng xét đơn yêu cầu của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã hủy phán quyết Trọng tài vụ kiện số 14/16 ngày 13/7/2017 của Hội đồng Trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì: nếu có nhiều thỏa thuận trọng tài được xác lập đối với cùng

[60] https://fdvn.vn/tong-hop-24-ban-an-quyet-dinh-lien-quan-den-phan-quyet-trong-tai/ (truy cập ngày 01/6/2023).

một nội dung tranh chấp thì thỏa thuận trọng tài được xác lập hợp phápsau cùng theo thời gian có giá trị áp dụng; trường hợp thỏa thuận trọng tài không rõ ràng, khó hiểu hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, thì áp dụng Điều 121 của Bộ luật Dân sự năm 2015 để giải thích; khi có sự chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch, hợp đồng mà trong giao dịch, hợp đồng đó các bên có xác lập thỏa thuận trọng tài hợp pháp thì thỏa thuận trọng tài trong giao dịch, hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với bên được chuyển giao và bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp phán quyết Trọng tài bị Tòa án hủy, hoặc Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài đình chỉ giải quyết tranh chấp và không thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được... Nếu Tòa án chưa thụ lý thì căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Trường hợp sau khi thụ lý vụ án Tòa án mới phát hiện vụ tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp phán quyết Trọng tài bị Tòa án hủy, hoặc Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài đình chỉ giải quyết tranh chấp và không thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được... thì Tòa án căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Như vậy, để vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng Trọng tại thì phải hội đủ các điều kiện: tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài; phải có thoả thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp phán quyết Trọng tài bị Tòa án hủy, hoặc Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài đình chỉ giải quyết tranh chấp và không thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Có thể nói, thỏa thuận trọng tài là điều kiện làm phát sinh thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Nhưng trong một số trường hợp nếu thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Trọng tài cũng không có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ tranh chấp. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu một hoặc các bên không phản đối những vi phạm của Trọng tài và vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài hoặc có phản đối nhưng việc phản đối không đúng thời hạn thì mất quyền phản đối. Vấn đề này được quy định tại Điều 13 Luật Trọng tài thương mại năm 2010; theo đó, *"trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật này hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn do Luật này quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án"*. Để vận dụng quy định này được thuận lợi, khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 đã hướng dẫn: trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật Trọng tài thương mại hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối với Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài những vi phạm đó trong thời hạn do Luật Trọng tài thương

mại quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài, hoặc tại Tòa án đối với những vi phạm đã biết đó. Trường hợp Luật Trọng tài thương mại không quy định thời hạn thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận của các bên hoặc quy tắc tố tụng trọng tài. Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc quy tắc tố tụng trọng tài không quy định thì việc phản đối phải được thực hiện trước thời điểm Hội đồng trọng tài tuyên phán quyết.

Trường hợp một hoặc các bên có khiếu nại yêu cầu xem xem xét hủy phán quyết trọng tài thì, Trước khi xem xét yêu cầu của một hoặc các bên về việc có vi phạm quy định Luật Trọng tài thương mại hoặc của thỏa thuận trọng tài, Tòa án phải kiểm tra các tài liệu, chứng cứ, quy tắc tố tụng trọng tài để xác định đối với yêu cầu đó, một hoặc các bên có mất quyền phản đối hay không mất quyền phản đối. Trường hợp Tòa án xác định vi phạm đã mất quyền phản đối quy định tại Điều 13 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì bên đã mất quyền phản đối không được quyền khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đối với những vi phạm đã mất quyền phản đối đó. Tòa án không được căn cứ vào các vi phạm mà một hoặc các bên đã mất quyền phản đối để quyết định chấp nhận yêu cầu của một hoặc các bên. Thực tiễn có trường hợp Tòa án đã không chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài do mất quyền phản đối. Điển hình là vụ án sau đây[61]:

Ngày 10/10/2015, Công ty TNHH X và bà Đỗ Thị Mai T ký kết hợp đồng lao động với thời hạn mười hai (12) tháng (từ ngày 10/10/2015 đến 31/10/2016), bà Trang làm việc tại Recess với vị trí là Trưởng bộ phận tuyển dụng.

Ngày 21/10/2015, Công ty X và bà T đã ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh (sau đây viết tắt là NDA), trong đó khoản 1, Điều 3NDA có nội dung:"Trong quá trình cá nhân được tuyển dụng hoặc làm việc với Công ty X và trong thời gian mười hai (12) tháng dương lịch sau khi chấm dứt tuyển dụng hoặc kết thúc làm việc với Công ty X, không xét đến nguyên nhân chấm dứt tuyển dụng hoặc kết thúc làm việc, cá nhân đồng ý không, trực tiếp hoặc gián tiếp và trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ, thực hiện công việc tương tự công việc hoặc về bản chất tương tự công việc vào bất kỳ công việc kinh doanh nào cạnh tranh với Lazada.vn (...), đang hoặc trong tương lai sẽ cạnh tranh với công việc kinh doanh của Lazada.vn, Recess và/hoặc các đơn vị liên kết và các đối tác của Công ty X". Các bên cũng thỏa thuận nếu xảy ra tranh chấp sẽ được giải quyết bằng phán quyết trọng tài.

Ngày 01/11/2016, Công ty X và bà T tiếp tục ký kết hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng (từ ngày 01/11/2016 đến 31/10/2017) với vị trí là Trưởng bộ phận tuyển dụng.

[61] Quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài số 755/2018/QĐ-PQTT ngày 12/6/2018 của Hội đồng xét đơn yêu cầu của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18/11/2016, bà T chấm dứt hợp đồng lao động năm 2016 với Công ty X. Ngày 02/10/2017, Công ty X đã nộp đơn khởi kiện kèm theo các chứng cứ tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), theo đó yêu cầu bà T bồi thường cho Công ty X số tiền 205.197.300 đồng, bằng 03 lần tiền lương tháng liền kề trước khi bà T đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động năm 2016 vì bà T đã vi phạm khoản 1, Điều 3 NDA.

Ngày 19/02/2018, Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Phán quyết Trọng tài số 75/17 HCM có nội dung chủ yếu: chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn tiền bồi thường là 205.197.300 đồng. Ngoài ra, phán quyết còn buộc bà T phải chịu chi phí trọng tài, nghĩa vụ trả lãi suất nếu chậm thanh toán.

Không đồng ý với phán quyết của trọng tài, ngày 22/3/2018, bà T đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu xem xét hủy toàn bộ nội dung Phán quyết Trọng tài số 75/17 HCM ngày 19/02/2018 của VIAC với các lý do: thoả thuận trọng tài vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật và phán quyết của Trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam; thủ tục trọng tài trái với các quy định của Luật Trọng tài thương mại; vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; Hội đồng trọng tài sử dụng chứng cứ giả mạo.

Hội đồng xét đơn yêu cầu của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận yêu cầu xem xét hủy Phán quyết Trọng tài với nhiều lý do, trong đó đáng chú ý là Hội đồng xét đơn yêu cầu đã viện dẫn quy định về mất quyền phản đối được quy định tại Điều 13, Điều 35 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 để làm một trong những căn cứ không chấp nhận yêu cầu của bà T. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Điều 13 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định: *"Trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật này hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn do Luật này quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án*, Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 quy định: *"Trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối với Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài những vi phạm đó trong thời hạn do Luật Trọng tài thương mại quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài, hoặc tại Tòa án đối với những vi phạm đã biết đó. Trường hợp Luật Trọng tài thương mại không quy định thời hạn thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận của các bên hoặc quy tắc tố tụng trọng tài"*và Trường hợp Tòa án xác định vi phạm đã mất quyền phản đối quy định tại Điều 13 Luật Trọng tài Thương mại và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì bên đã mất quyền phản đối không được quyền khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, yêu cầu hủy phán quyết

trọng tài đối với những vi phạm đã mất quyền phản đối đó. Tòa án không được căn cứ vào các vi phạm mà một hoặc các bên đã mất quyền phản đối để quyết định chấp nhận yêu cầu của một hoặc các bên.Điều 9 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định: trong trường hợp bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì bị đơn phải nêu rõ trong bản tự bảo vệ. Nếu bị đơn không nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ thì bị đơn mất quyền phản đối.Trong bản tự bảo vệ đề ngày 04/12/2017 của bà T cũng như trong suốt quá trình tố tụng trọng tài, bà T không hề đưa ra bất cứ phản đối nào đối với thỏa thuận trọng tài. Như vậy, bà T đã mất quyền phản đối về thỏa thuận trọng tài theo quy định nêu trên.

Thứ hai, căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại quy định về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài: *"Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"*. Công ty X là thương nhân, có đăng ký kinh doanh, có hoạt động thương mại theo Luật Thương mại năm 2005. Do đó, thỏa thuận trọng tài thuộc thẩm quyền giải quyết của VIAC và trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại. Nội dung này đã được Hội đồng trọng tài kết luận tại phiên họp ngày 19/01/2018 *(Phần A, trang 5 và Phần c, trang 6 của Phán Quyết).* Khoản 4 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại quy định: *"Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thoả thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ".* Trong khi đó, tại bản tự bảo vệ cũng như trong suốt quá trình tố tụng trọng tài, bà T không đưa ra bất cứ phản đối nào đối với thẩm quyền của trọng tài mà vẫn tiếp tục tố tụng trọng tài, vẫn tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp. Như vậy, bà T đã mất quyền phản đối về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài theo quy định tại Điều 13 Luật Trọng tài thương mại và hướng dẫn tại Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014. Bên cạnh đó, bà T cho rằng tranh chấp giữa các bên là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, vì NDA là một phần không thể tách rời của các hợp đồng lao động giữa bà T và Công ty X. Tại đoạn 11, bản luận cứ đề ngày 18/01/2018 của Luật sư bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của bà T tại VIAC và tại phiên họp cuối cùng, Luật sư của bà T đã khẳng định lại quan điểm NDA hoàn toàn độc lập với các hợp đồng lao động giữa Công ty X và bà T. Do đó, Hội đồng xét đơn xác định thỏa thuận NDA là một thỏa thuận độc lập, khi có tranh chấp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài như sự lựa chọn của các bên từ khi ký kết.

Tác giả nhận thấy, việc Hội đồng xét đơn của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận yêu cầu xem xét hủy Phán quyết Trọng tài của bà T là phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi vì, bà T đã mất quyền phản đối về thỏa thuận trọng tài và mất quyền phản đối về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài được quy định Điều 13, Điều 35 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014, nên Hội đồng xét đơn yêu cầu của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh không chấp nhận yêu cầu của bà Đỗ Thị Mai T về việc hủy Phán quyết Trọng tài số 75/17 HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập ngày 19/02/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh là đúng quy định.

Tuy nhiên, mất quyền phản đối chỉ áp dụng cho các bên đương sự trong vụ kiện chứ không thể áp dụng cho những trường hợp phán quyết trọng tài xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của dân tộc, lợi ích quốc gia, lợi ích công, trật tự công… Nên khi giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa án có trách nhiệm xem xét theo quy định tại điểm đ khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Trường hợp có đủ căn cứ để khẳng định phán quyết trọng tài đã xâm phạm lợi ích công, trật tự công, lợi ích của Nhà nước và đạo đức xã hội… thì Tòa án có quyền quyết định hủy phán quyết trọng tài ngay cả khi một hoặc các bên đã mất quyền phản đối[62].

2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

2.1.2.1 Về thẩm quyền của Trọng tài

Qua nghiên cứu quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài, tác giả nhận thấy có một vài bất cập cần kiến nghị hoàn thiện, cụ thể sau đây:

Thứ nhất, tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 được đánh giá là có nhiều điểm tiến bộ so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 2 Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 thì có giải thích *"hoạt động thương mại"* là những hoạt động nào, nhưng Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không nêu rõ tranh chấp nào được xem là phát sinh từ hoạt động thương mại.

Tại khoản 1 Điều 3 Luật thương mại năm 2005 thì: *"Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác"*, còn theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì quy định rất rộngnhững tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Cụ thể: (1) Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; (2) Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; (3) Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; (4) Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần,giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển

[62] Tưởng Duy Lượng, *Một số vấn đề về xem xét hủy phán quyết trọng tài*, https://tapchitoaan.vn/mot-so-van-de-ve-xem-xet-huy-phan-quyet-trong-tai (truy cập ngày 07/7/2023)

đổi hình thức tổ chức của công ty; (5) Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung của Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, chúng ta thấy có một số tranh chấp không có hoạt động thương mại được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 như: tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.

Có quan điểm cho rằng, Trọng tài thương mại chỉ giải quyết các tranh chấp thương mại quy định tại khoản 3 Điều 2 Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003; bên cạnh đó cũng có quan điểm cho rằng, nếu tranh chấp có liên quan đến hoạt động thương mại được quy định trong các văn bản pháp luật Việt Nam thì Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết[63].

Do đó, việc giải thích như thế nào là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại là rất cần thiết. Với xu thế mở rộng thẩm quyền của Trọng tài. Theo tác giả, Luật Trọng tài thương mại năm 2010, cần bổ sung điều khoản giải thích cụm từ *"hoạt động thương mại"* theo hướng mở rộng thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết các tranh chấp không chỉ phát sinh từ hoạt động thương mại theo Luật Thương mại năm 2005 mà bao gồm những tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật khác có quy định, như vậy sẽ phù hợp với xu thế hiện nay.

Thứ hai, các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. Khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: *"Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"*. Căn cứ vào lời văn của khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có thể thấy quy định này chỉ tập trung vào chủ thể tranh chấp "*ít nhất một bên có hoạt động thương mại"*, điều luật không đề cập đến bản chất của tranh chấp. Vì vậy, với quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010: *"Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"* còn nhiều quan điểm khác nhau; cụ thể như sau:

Có quan điểm cho rằng, dựa vào câu chữ của luật có thể hiểu rằng, điều luật đề cập và quan tâm đến chủ thể, nên quan hệ tranh chấp chỉ cần có ít nhất một chủ thể có hoạt động thương mại, chủ thể còn lại không bắt buộc có hoạt động thương mại thì Trọng tài vẫn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp[64]. Ví dụ như vụ án tranh chấp chia tài sản sau ly hôn, xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giữa nguyên đơn ông Nguyễn Việt H (ông H là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của của Công ty Việt Mỹ H và Công ty Dệt may MK) và bà Nguyễn Thị Hương L. Ông H yêu cầu chia tài sản của

[63] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 103.
[64] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 105.

vợ chồng sau khi ly hôn[65]. Nếu căn cứ vào câu chữ của khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì vụ án này thuộc thẩm quyền của Trọng tài, vì đã thỏa mãn điều kiện *"trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"* là nguyên đơn- ông Nguyễn Việt H.

Hay tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, với quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì chúng ta có thể hiểu rằng tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động là tranh chấp thuộc trường hợp của khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, vì người sử dụng lao động là một bên chủ thể có hoạt động thương mại nên đã thỏa mãn điều kiện *"trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại".* Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, Bộ luật Lao động đã quy định một số tổ chức có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động, trong đó có Trọng tài lao động, nên không thể thỏa thuận đưa ra Trọng tài thương mại giải quyết[66]; tại Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: *"Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: 1. Hòa giải viên lao động; 2. Hội đồng trọng tài lao động; 3. Tòa án nhân dân"*.

Quan điểm còn lại cho rằng, dù quan hệ tranh chấp không phát sinh từ hoạt động thương mại của cả hai bên, nhưng trong quan hệ tranh chấp đó có một bên có hoạt động thương mại và hành vi trong giao dịch của chủ thể này là hành vi thương mại hoặc tranh chấp đó có liên quan đến hoạt động thương mại của họ mới thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại[67]; quan điểm này xuất phát từ tên của luật là "Luật Trọng tài thương mại", quy định này nằm trong "Luật Trọng tài thương mại", nên tranh chấp được quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 phải liên quan đến hoạt động thương mại[68]. Tác giả nhất trí với quan điểm này, vì cách hiểu này phù hợp với bản chất của quan hệ tranh chấp mà nhà làm luật hướng đến khi trao thẩm quyền cho Trọng tài thương mại giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại, cách hiểu này cũng phù hợp với thực tiễn giải quyết tranh chấp, vì tác giả nhận thấy trong thực hiện chưa có vụ tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng nào được Trọng tài thương mại thụ lý, giải quyết. Đối với tranh chấp trong lĩnh vực lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, đôi khi chúng ta thấy tranh chấp giữa người sử dụng lao động cũ và người lao động cũ liên quan đến thỏa thuận không cạnh tranh sau khi kết thúc hợp đồng lao động; tranh chấp này mới thuộc thẩm quyền của Trọng tài giải quyết dựa vào

---

[65] Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, *Bản án hôn nhân phúc thẩm số: 12/2022/HNPT ngày 01/6/2022.*

[66] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 110.

[67] Tưởng Duy Lượng (2016), *"Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử"*, NXB Tư pháp, tr 166.

[68] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 105.

việc các bên có thỏa thuận trọng tài và khoản khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010[69].

Đến nay chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn trong trường hợp này, nên trong quá trình nghiên cứu, vận dụng còn nhiều cách hiểu khác nhau là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, để thống nhất cách hiểu và vận dụng vào thực tiễn thuận lợi, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại năm 2010, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 như sau: "*Tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan đến hoạt động thương mại, trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"*. Với việc thêm cụm từ *"liên quan đến hoạt động thương mại"* làm cho điều luật rõ ràng hơn, bao quát cả chủ thể lẫn bản chất của quan hệ tranh chấp; như vậy, sẽ tránh được việc hiểu quá rộng về thẩm quyền của Trọng tài và cũng không thu hẹp thẩm quyền của Trọng tài.

Thứ ba, quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cũng chưa phù hợp với luật khác. Cụ thể như: theo quy định tại khoản 2 Điều 177 Luật Nhà ở năm 2014 thì: Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết; khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định: *"1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết; 2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây: a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này; b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự"*.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại thì Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết. Vậy, trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở (hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại), hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng là một dạng tranh chấp có "*ít nhất một bên có hoạt đông thương mại"* nhưng Luật Nhà ở năm 2014 quy định chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền giải quyết. Tương tự, trong lĩnh vực đất đai, tranh chấp hợp đồng góp vốn mà vốn góp là quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng là một dạng tranh chấp có "*ít nhất một bên có hoạt đông thương mại"*, thậm chí có trường hợp các bên điều có hoạt

[69] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức, tr 111.

động thương mại, nhưng Luật Đất đai năm 2013 chỉ giao cho hai cơ quan giải quyết tranh chấp đó là Tòa án, nếu đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất; trường hợp đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đó là nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặckhởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 lại không loại trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác. Vì vậy, không xác định được Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết những dạng tranh chấp nêu trên hay không.

Do đó, để hiểu một cách rõ ràng hơn về thẩm quyền của Trọng tài thương mại đối với trường hợp nêu trên, tác giả đề xuất bổ sung thêm cụm từ *"trừ trường hợp luật khác có quy định khác"* vào khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010: Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại*, trừ trường hợp luật khác có quy định khác".* Với việc bổ sung cụm từ này khi luật chuyên ngành có quy định tranh chấp nào không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thì Trọng tài không có quyền giải quyết. Chẳng hạn, theo Điều 225 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đối với các *"tranh chấp đất đai, tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự"*. Đối với các *"tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc do Trọng tài thương mại giải quyết theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại"*[70]; nếu Điều 225 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thì Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai, còn đối với tranh chấp đất đai, tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Trọng tài thương mại không có thẩm quyền giải quyết, vì trong điều khoản của luật quy định chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền giải quyết đối với loại tranh chấp này.

Thứ tư, tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Trọng tài thương mại còn có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. Quy định này được các nhà nghiên cứu cho rằng là quy định mở nhằm đảm bảo khi luật khác có quy định giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại thì vẫn áp dụng Luật Trọng tài thương mại năm

[70] Minh Thành, *Bổ sung "quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp không phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai"*, https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=74402 (truy cập ngày 07/7/2023).

2010 để xác định thẩm quyền của Trọng tài, mà không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật trọng tài thương mại. Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy, đã có nhiều văn bản luật khác quy định một số tranh chấp phát sinh từ văn bản luật đó có quy định giải quyết bằng Trọng tài như tác giả đã đề cập; trong đó phải kể đến Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Điều 151 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quyền *yêu cầu* Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án... Điều 361 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: *"Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động"*

Căn cứ Điều 1 và Điều 361 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 có thể hiểu: trường hợp yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác là việc dân sự. Việc xác định không đúng giữa *vụ* hay *việc* dẫn đến áp dụng không đúng thủ tục tố tụng sẽ dẫn đến án bị hủy, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự. Điển hình là trường hợp dưới đây[71]:

Trong vụ tranh chấp giữa thành viên công ty, nguyên đơn bà Lê Hoàng Diệp T với bị đơn ông Đặng Lê Nguyên V. Nguyên đơn bà T là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cà phê hòa tan TN (gọi tắt là Công ty) khởi kiện ông Đặng Lê Nguyên V là cổ đông sáng lập chiếm 10% tỷ lệ vốn góp và là thành viên Hội đồng quản trị, yêu cầu hủy các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án tranh chấp *"Giữa các thành viên công ty với nhau"*. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân

[71] Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh,*Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC3-V4 ngày 07/3/3017 của các vụ án kinh doanh, thương mại bị cấp phúc thẩm hủy án năm 2017*

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án tranh chấp *"Giữa các thành viên công ty với nhau"* là không đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự, vì căn cứ khoản 1 Điều 31 và Điều 361 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng quản trị là thuộc trường hợp *"yêu cầu về kinh doanh, thương mại"* là việc chứ không phải vụ*"tranh chấp về kinh doanh, thương mại"*. Chính vì vậy, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy án, giao hồ sơ vụ việc về cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Từ vụ án trên, đối chiếu với quy định tại Điều 30 và Điều 31 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng phân biệt rõ những tranh chấp kinh doanh, thương mại và những yêu cầu về kinh doanh thương mại và thực tiễn cho thấy, khi Tòa án thụ lý những tranh chấp kinh doanh, thương mại thì Tòa án thụ lý vụ án kinh doanh, thương mại và khi thụ lý yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án thụ lý việc kinh doanh thương mại. Vậy, trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì đây là vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại hay việc kinh doanh, thương mại? Trong khi Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 thì xác định đây là việc kinh doanh, thương mại. Nếu xác định "*yêu cầu Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông"* là việc kinh doanh, thương mại thì không thuộc thẩm quyền của Trọng tài; vì tên của Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 là *"Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài"*; đồng thời, khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã quy định: *Tranh chấp* khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. Từ tên của điều luật và nội dung của điều luật đều xác định là *"tranh chấp"*, đã là *"tranh chấp"* thì căn cứ Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 phải xác định là *vụ* chứ không phải *việc*. Như vậy, quy định về thẩm quyền của Trọng tài tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chưa phù hợp với nhau. Với quy định này sẽ gây khó khăn khi xác định thẩm quyền của Trọng tài khi có yêu cầu Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Do đó, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung tên của Điều 2 và khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: về tên của Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 nên sửa đổi, bổ sung thành: Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu của Trọng tài; về nội dung của khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 sửa đổi, bổ sung thành:Tranh chấp, yêu cầu khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Với xu hướng mở rộng thẩm quyền của Trọng tài như hiện nay, việc thêm cụm từ "yêu cầu" như đã nêu trên, thì thẩm quyền của Trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại sẽ bao quát cả những tranh chấp và những yêu cầu Trọng tài vẫn có thẩm quyền giải

quyết, nếu thỏa mãn những điều kiện theo quy định; như vậy cũng phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

2.1.2.2 Các bên có thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì: Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại nếu các bên có thoả thuận trọng tài quy định tại Điều 5 và Điều 16 Luật Trọng tài thương mại, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014.

Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 quy định: các trường hợp tranh chấp có thỏa thuận trọng tài nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; trong đó có trường hợp *"Có quyết định của Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên"*. Khoản 2 Điều 68 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định năm 05 trường hợp phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong năm trường hợp này; trong 05 trường hợp mà khoản 2 Điều 68 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 liệt kê, có nhiều trường hợp làm căn cứ hủy phán quyết của Trọng tài không liên quan đến thỏa thuận trọng tài. Cụ thể như: thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật Trọng tài thương mại; chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài; phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam...

Khoản 8 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại Trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại Tòa án. Với quy định này, chúng ta có thể hiểu, khi phán quyết trọng tại bị Tòa án hủy thì xem như tranh chấp giữa các bên không còn thỏa thuận trọng tài[72]. Quy định này là không phù hợp, trong khi khoản 2 Điều 68 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định những căn cứ để hủy phán quyết trọng tài thì có nhiều căn cứ không liên quan đến thỏa thuận trọng tài.

Với bất cập nêu trên, theo tác giả, khoản 8 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cần sửa đổi theo hướng như sau:

Một là, nếu phán quyết trọng tài bị Tòa án hủy thuộc trường hợp: "Không có thoả thuận trọng tài", thì các bên có thể thỏa thuận giải quyết vụ tranh chấp tại Trọng tài hoặc khởi kiện đến Tòa án yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp.

[72] Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022.

Hai là, nếu phán quyết trọng tài bị Tòa án hủy thuộc trường hợp: "Thỏa thuận trọng tài vô hiệu" thì các bên có thể thỏa thuận giải quyết vụ tranh chấp tại Trọng tài hoặc khởi kiện đến Tòa án yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp; trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu do tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài được quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Ba là, nếu phán quyết trọng tài bị Tòa án hủy thuộc các trường hợp: vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài; phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì các bên tiếp tục giải quyết vụ tranh chấp bằng Trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận hủy thỏa thuận trọng tài ban đầu. Vì phán quyết trọng tài bị hủy không liên quan đến thỏa thuận trọng tài ban đầu, nên thoản thuận trọng tài ban đầu vẫn còn hiệu lực, các bên không cần phải có thỏa thuận lại vụ tranh chấp giải quyết bằng Trọng tài.

2.2 Quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Tòa án

2.2.1 Quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật thì trường hợp các bên không có thỏa thuận trọng tài hoặc có thỏa thuận trọng tài nhưng thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết tranh chấp; trường hợp các bên vừa có thỏa thuận trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án thì tùy từng trường hợp Tòa án sẽ có thẩm quyền thụ lý giải quyết tranh chấp. Tác giả phân tích cụ thể ở nội dung dưới đây.

2.2.1.1 Xác định thẩm quyền của Tòa án khi các bên không có thỏa thuận trọng tài

Để làm căn cứ xác định thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; tác giả phân tích quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại để làm cơ sở khi xác định thẩm quyền của Tòa án trong những trường hợp Luật Trọng tài thương mại quy định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài.

Thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại được quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó, Tòa án có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về kinh doanh, thương mại sau đây: *"1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; 2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; 3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; 4. Tranh chấp giữa*

công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần,giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty; 5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật".

Từ quy định trên, cho thấy tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án gồm các dạng tranh chấp sau:

Thứ nhất, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh, thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác[73]. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, trong đó khoản 3 Điều 6 có hướng dẫn:hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thương mại.

Như vậy, tranh chấp kinh doanh, thương mại theo quy định trên phải đáp ứng hai điều kiện: các bên phải có đăng ký kinh doanh và điều có mục đích lợi nhuận.

Thứ hai, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Đối với loại tranh chấp này thì Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 không quy định cá nhân, tổ chức trong vụ tranh chấp phải có đăng ký kinh doanh mà chỉ đòi hỏi cá nhân, tổ chức đều có mục đích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại.Nếu cá nhân, tổ chức mà chỉ có một bên hướng đến mục đích lợi nhuận, còn bên kia không có mục đích lợi nhuận, thì tranh chấp đó là tranh chấp về dân sự quy định tại khoản 4 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Thứ ba, tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên của công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty thường là những tranh chấp như: việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên; về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên công ty; về quyền được chia lợi nhuận, nghĩa vụ chịu lỗ, thanh

[73] Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005.

toán nợ công ty[74]... So với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã mở rộng thẩm quyền của Tòa án đối với dạng tranh chấp này để phù hợp với thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Thứ tư, tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần,giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. Thực chất đây là tranh chấp nội bộ công ty; theo quy định này thì, nếu tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty hoặc giữa các thành viên của công ty nhưng không liên quan đến việc việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty mà liên quan đến các quan hệ khác thì tranh chấp đó không phải là tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Thứ năm, các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào câu chữ của khoản 5 Điều Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 chúng ta có thể hiểu, nếu pháp luật có quy định tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm của cơ quan, tổ chức khác thì Tòa án không có thẩm quyền thụ lý giải quyết. Thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác có thể hiểu đó là tranh chấp chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại, theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Thông thường tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc một trong các trường hợp nêu trên,nếu các bên không có thỏa thuận trọng tài thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, nếu các bên khởi kiện tại Tòa án. Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết, nếu Trọng tài thụ lý giải quyết là không đúng thẩm quyền. Điển hình là vụ án dưới đây[75]:

Vụ án Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, giữa nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn NL (Công ty NL) và bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư- Thương mại- Dịch vụ ĐL (Công ty ĐL). Công ty NL và Công ty ĐL có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/PIST-HĐHTKD ngày 21/01/2008 để cùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà vườn tại Cồn Khương, phường An Thới (nay là phường Bùi Hữu Nghĩa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Quá trình thực hiện dự án phát sinh tranh chấp, ngày 20/7/2018 Công ty NL khởi kiện. Ngày 12/02/2019, Trung tâm trọng tài thương mại

[74] Trường Đại học Cần Thơ (2019), *Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, quyển 1, "Những vấn đề lý luận chung",* NXB Chính trị quốc gia sự thật, tr 211.
[75] Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, *Quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài số 01/2019/QĐ-HPQTT ngày 14/5/2019*.

Cần Thơ ban hành phán quyết giải quyết tranh chấp số 01/2018. Sau đó, Công ty ĐL có đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Ngày 19/6/2018, giữa Công ty NL và Công ty ĐL có cuộc họp để xử lý hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong cuộc họp này, Công ty NL có ý kiến đề nghị: chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh; nếu việc thương thảo ngày hôm nay bất thành, hai thống nhất đưa ra Trọng tài kinh tế Cần Thơ giải quyết. Phía Công ty ĐL ghi nhận ý kiến của bên Công ty NL và sẽ có kiến phản hồi chậm nhất vào trước ngày 02/7/2018.

Ngày 29/6/2018, Công ty ĐL có công văn trả lời các nội dung đề nghị của Công ty NL tại cuộc họp ngày 19/6/2018 với nội dung chính là: không đồng ý việc chấm dứt hợp đồng tác kinh doanh.

Hội đồng xét đơn yêu cầu cho rằng, theo Điều 12 của hợp đồng hợp tác kinh doanh có nội dung: *"...Hai bên thống nhất chọn Tòa án nơi có bất động sản để giải quyết tranh chấp nếu việc thương lượng hòa giải không thành..."*. Như vậy, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh thì các bên không có thỏa thuận trọng tài nhưng Hội đồng trọng tài thương mại Cần Thơ ra phán quyết vụ tranh chấp là không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Phán quyết trọng tài có nhận định: tại khoản 1 Điều 16 Luật Trọng tài thương mại về hình thức thỏa thuận trọng tài có quy định: "*Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng", "biên bản họp ngày 19/6/2018 có vấn đề giải quyết tranh chấp, bằng tố tụng trọng tài, đây là thỏa thuận riêng, thỏa thuận bằng văn bản và thỏa thuận này hai bên xác nhận ký tên và đóng dấu Công ty"*. Tuy nhiên, biên bản ngày 19/6/2018 không có sự thỏa thuận giữa các bên đồng ý giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, mà ý kiến yêu cầu giải quyết bằng Trọng tài là ý kiến đơn phương của Công ty NL, trong công văn của Công ty ĐL gửi Công ty NL cũng không có nội dung là đồng ý Trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các bên. Trong đơn khởi kiện của nguyên đơn không có sự tồn tại thỏa thuận trọng tài, bản tự bản tự bảo vệ của bị đơn cũng thể hiện sự phản đối không đồng ý đưa vụ tranh chấp ra Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ giải quyết. Do đó, Hội đồng trọng tài thương mại Cần Thơ nhận đơn khởi kiện và ra phán quyết là không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét đơn yêu cầu của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định hủy phán quyết trọng tài số 01/2019/QĐ-HPQTT ngày 14/5/2019 của Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ.

Ngoài ra, việc xác định các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài hay không còn phải căn cứ nội thỏa thuận của các bên đang xảy ra tranh chấp và đối tượng tranh chấp các bên thỏa thuận trọng tài giải quyết. Nếu xác định không đúng đối tượng tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài hay không thì dễ dẫn đến xác định sai thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án. Điển hình là vụ án dưới đây[76]:

[76] Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh,*Thông báo rút kinh nghiệm vụ việc kinh doanh thương mại, lao động bị Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án năm 2018, số 17/TB-VC3-V4 ngày 24/5/2019 của, tr 4,5.*

Vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ, giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng AĐ (viết tắt là Công ty AĐ) và bị đơn là Công ty cổ phần Điện lực R.E.E (viết tắt là Công ty R.E.E). Ngày 07/5/2011, Công ty AĐ khởi kiện Công ty R.E.E yêu cầu thanh toán 4.385.966.023 đồng chi phí thực hiện các hạng mục khảo sát, phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Nam Theum 4 tại tỉnh Bolikhamxay-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐKT/2009 ngày 28/10/2019.

Ngày 18/12/2009, Công ty R.E.E và Công ty AECOM ký hợp đồng dịch vụ tư vấn. Tại hợp đồng này, Công ty R.E.E và Công ty AECOM thỏa thuận giao cho Công ty AĐ thực hiện một phần công việc và Công ty R.E.E sẽ có trách nhiệm thanh toán trực tiếp cho Công ty AĐ bằng hình thức chuyển khoản.

Ngày 23/12/2009, Công ty ACECOM và Công ty AĐ ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, nội dung hợp đồng dịch vụ thể hiện Công ty AĐ sẽ trình bản thảo hóa đơn trước cho Công ty AECOM duyệt trước khi trình cho Công ty R.E.E thanh toán trực tiếp cho Công ty AĐ.

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng, hai hợp đồng tư vấn ngày 18/12/2009 và 23/12/2009 có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại nên ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Công ty AĐ là nhà thầu phụ trong hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Công ty AECOM và Công ty R.E.E; Công ty AĐ và Công ty R.E.E có giao kết hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐKT/2009 ngày 28/10/2019 độc lập với hai hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Công ty AECOM và Công ty R.E.E, Công ty AECOM và Công ty AĐ. Nội dung hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐKT/2009 không có điều khoản thỏa thuận về cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Đối tượng khởi kiện trong vụ án là khoản chi phí dịch vụ dựa trên hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐKT/2009. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng hai hợp đồng tư vấn ngày 18/12/2009 và 23/12/2009 có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại là không có căn cứ. Vì vậy, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm, chuyển hồ sơ về Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định pháp luật.

Trường hợp các bên có thỏa thuận trọng tài nhưng thuận trọng tài vô hiệu, thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được, nếu một trong các bên khởi kiện ra Tòa án thì Tòa án vẫn có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Như vậy, tranh chấp thuộc một trong các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nếu không có thỏa thuận trọng tài thì thuộc thẩm quyền của Tòa án, nếu các bên khởi kiện tại Tòa. Ngược lại, nếu các bên có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp thuận trọng tài vô hiệu, thoả thuận trọng

tài không thể thực hiện được thì áp dụng đoạn 2 khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Trọng tài có thẩm quyền giải quyết, nếu các bên khởi kiện ra Trọng tài.Trường hợp các bên vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án thì tùy theo từng trường hợp cụ thể để xác định trường hợp nào vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Trọng tài và trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Tòa án (nội dung này tác sẽ phân tích sâu hơn tại mục *2.2.1.2 Xác định thẩm quyền của Tòa án khi các bên có thỏa thuận trọng tài*).

2.2.1.2 Xác định thẩm quyền của Tòa án khi các bên có thỏa thuận trọng tài

Tranh chấp được quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, mà có thỏa thuận trọng tài thì vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong một số trường hợp, nếu các bên khởi kiện tại Tòa án; những trường hợp đó là: thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại thì tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Trọng tài khi:tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tại thương mại và các bên có thỏa thuận trọng tài.Thỏa thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh, và thỏa thuận Trọng tài phải tuân thủ theo quy định tại Điều 5 và Điều 16 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010.Trường hợp tranh chấp kinh doanh, thương mại mà các bên có thỏa thuận trọng tài nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nếu các bên khởi kiện ra Tòa án, trừ trường hợp tranh chấp thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác:

Thứ nhất, thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì một trong những điều kiện quan trọng để một vụ tranh chấp Trọng tài có quyền giải quyết là các bên có thỏa thuận trọng tài. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận trọng tài vô hiệu thì Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp đó, mà thẩm quyền sẽ thuộc về Tòa án, nếu các bên khởi kiện tại Tòa án.

Theo quy định tại Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều 3 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu nếu thuộc một trong các trường sau đây:

Một là, tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài; là trường hợp thỏa thuận trọng tài được xác lập để giải quyết tranh chấp không thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Hai là, người xác lập thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; là trường hợp người xác lập thỏa thuận trọng tài khi không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không phải là người được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng vượt quá phạm vi được ủy quyền. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập nhưng trong quá trình xác lập,

thực hiện thỏa thuận trọng tài hoặc trong tố tụng trọng tài mà người có thẩm quyền xác lập thỏa thuận trọng tài đã chấp nhận hoặc đã biết mà không phản đối thì thỏa thuận trọng tài không vô hiệu.

Ba là, người xác lập thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người xác lập thỏa thuận trọng tài là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý.

Bốn là, hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại.

Năm là, một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài.

Sáu là, thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

Như vậy, nếu thỏa thuận trọng tài vi phạm một trong sáu trường hợp nêu trên thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu và vụ tranh chấp có thể được giải quyết bằng Tòa án.

Thứ hai, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp. Trường hợp, các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này không tồn tại cũng thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được; trong trường hợp này, các bên có khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ tranh chấp. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại trường hợp các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này không tồn tại nhưng Tòa án lại ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Điển hình là vụ án dưới đây[77]:

Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, giữa nguyên đơn Công ty Weifang Voelsing Biopesticide Co.,Ltd và bị đơn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại S.O.C.Nguyên đơn và bị đơn có ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Tại Điều 6 của hợp đồng, hai bên thỏa thuận chỉ định Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp; quyết định của Ủy ban trọng tài là quyết định cuối cùng.

[77] Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh,*Thông báo rút kinh nghiệm các bản án, quyết định kinh doanh thương mại, lao động, phá sản bị Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa án năm 2019, số 12/TB-VC3-V4 ngày 05/3/2020, tr 10,11.*

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương căn cứ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các Điều 6, Điều 18, khoản 5 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nguyên đơn kháng cáo.

Hội đồng xét quyết định cho rằng, tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định:"*Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được".* Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 quy định: thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại là thỏa thuận trọng tài thuộc một trong các trường hợp, trong đó có trường hợp: "*Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp".*Vụ án nêu trên, các bên có thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp, nhưng thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được; vì vậy, nguyên đơn khởi kiện bị đơn ra Tòa án để giải quyết là đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ vụ án là không đúng quy định tại Điều 6 Luật trọng tài thương mại và Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014. Do đó, Hội đồng xét quyết định Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển hồ sơ về Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để giải quyết lại vụ án.

Hai là, các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc Trung tâm trọng tài, Tòa án không thể tìm được Trọng tài viên như các bên thỏa thuận và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế.

Ba là, các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, Trọng tài viên từ chối việc được chỉ định hoặc Trung tâm trọng tài từ chối việc chỉ định Trọng tài viên và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế.

Bốn là, các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài nhưng lại thỏa thuận áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác với Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài đã thỏa thuận và điều lệ của Trung tâm trọng tài do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp không cho phép áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác và các bên không thỏa thuận được về việc lựa chọn Quy tắc tố tụng trọng tài thay thế.

Năm là, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có điều khoản về thỏa thuận trọng tài được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn quy định tại Điều 17 Luật Trọng tài thương mại năm 2010

nhưng khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp. Trường hợp tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, nếu hợp đồng có thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp và điều khoản thỏa thuận trọng tại được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thì người tiêu dùng vẫn được quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nếu người tiêu dùng chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp này.

Sáu là, có quyết định của Tòa án hủy phán quyết của Trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên.

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, nếu có một trong những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án hủy phán quyết trọng tài. Trường hợp Tòa án ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại Trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại Tòa án…[78]. Tương tự, Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên có giá trị như phán quyết trọng tài. Do đó, khi Tòa án hủy Quyết định này thì một trong các bên cũng có quyền khởi kiện ra Tòa án để giải quyết tranh chấp[79].

Như vậy, nếu phán quyết của Trọng tài và quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên bị Tòa án hủy theo quy định thì vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Bảy là, có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: Trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài, tức là xem xét thỏa thuận Trọng tài có đúng quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 hay không; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của Hội đồng trọng tài. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ tranh chấp. Ngoài ra, tại điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 59 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định Hội đồng trọng tài, Chủ tịch Trung tâm trọng tài (trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập) ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau: a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế; b) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó; d) Các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp; đ) Tòa án đã quyết

[78] Khoản 8 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

[79] Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời*", Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022.

định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, nếu có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 59 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp. Do đó, nếu một trong các bên khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết thì vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Như vậy, mặc dù các bên có thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp nhưng trong một số trường hợp thì Tòa án vẫn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Trường hợp đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định, phán quyết có hiệu lực pháp luật của Trọng tài xác định vụ tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Đối với tranh chấp các bên có ý kiến khác nhau về cơ quan có thẩm quyền giải quyết, việc tranh chấp thẩm quyền đã được Tòa án hoặc Trọng tài ra quyết định đúng thẩm quyền và quyết định đó đã có hiệu lực pháp luật thì việc xác định thẩm quyền sẽ thực hiện theo quyết định có hiệu lực pháp luật[80].

Trường hợp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng tài đang giải quyết vụ tranh chấp, dù Tòa án nhận thấy tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài hoặc tuy đã có thoả thuận trọng tài nhưng thuộc trường hợp có phán quyết Trọng tài bị Tòa án hủy, hoặc Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài đình chỉ giải quyết tranh chấp và thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, trường hợp Tòa án đã thụ lý thì ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trừ trường hợp Tòa án thụ lý vụ tranh chấp trước khi có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp. Sau khi có quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài quy định tại các điều 43, 58, 59 và 61 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án giải quyết, thì Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung[81].

Thứ ba, xác định thẩm quyền của Tòa án trong trường hợp các bên vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án

Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 và Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đều không có quy định rõ đối với trường các bên vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có

[80] Tưởng Duy Lượng (2016), *"Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử"*, NXB Tư pháp, tr 189.
[81] Điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014.

thỏa thuận Tòa án, nhưng Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 đã hướng dẫn cụ thể để giải quyết tình huống này. Theo đó, tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì: trường hợp các bên vừa có thỏa thuận trọng tài, vừa có thỏa thuận Tòa án giải quyết tranh chấp nhưng các bên không có thỏa thuận lại hoặc không có thỏa thuận mới về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và không thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài không thực hiện được hoặc bị Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định công nhận thỏa thuận của các bên đương sự, quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Trung tâm trọng tài, của Hội đồng trọng tài thì việc phân định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án được xác định như sau:

Một là, người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp khi Tòa án chưa thụ lý vụ án thì Tòa án từ chối thụ lý, giải quyết. Trong trường hợp này, khi nhận được đơn khởi kiện Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện, nếu đã thụ lý vụ án thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 (nay là điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015) ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Hai là, người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Trọng tài.

Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trước, trong khi Tòa án chưa thụ lý thì đương sự lại tiếp tục yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp. Đây là trường hợp đương sự yêu cầu hai nơi, yêu cầu Tòa án trước, yêu cầu Trọng tài sau. Để giải quyết tình huống này, Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 đã ưu tiên thẩm quyền của Trọng tài. Theo đó, trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, thì Tòa án phải xác định được người bị kiện, người khởi kiện đã yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp hay chưa.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện mà Tòa án xác định người bị kiện, người khởi kiện đã yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, trường hợp người bị kiện, người khởi kiện chưa yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án xem xét thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

Trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện tranh chấp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 (nay là điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015) ra quyết định đình chỉ việc

giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện.

Như vậy, trường hợp các bên tranh chấp khởi kiện tại Toà án, trong thời gian Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện để thụ lý và chưa thụ lý, nhưng có một trong các bên khởi kiện tại Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án không thụ lý giải quyết, mà trả lại đơn khởi kiện và chứng cứ kèm theo để ưu tiên cho Trọng tài thụ lý, giải quyết. Nếu Tòa án đã thụ lý mà phát hiện một trong các bên đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án.

2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

2.2.2.1 Về thẩm quyền của Tòa án khi không có thỏa thuận trọng tài

Qua nghiên cứu những quy định về xác định thẩm quyền của Tòa án trong trường hợp các bên tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài, tác giả nhận thấy có một số bất cập cần kiến nghị hoàn thiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì trừ những quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Tại Điều 4 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 quy định: *"Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là trường hợp mà theo quy định của pháp luật thì các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác hoặc đang do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác giải quyết"*. Sau khi đã nhận đơn khởi kiện, nếu Tòa án phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Tòa án căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 để trả đơn khởi kiện.

Như vậy, các tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật thì Tòa án không được thụ lý giải quyết. Nếu Tòa án đã thụ lý vụ án thì áp dụng điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu[82]. Cụm từ "cơ quan, tổ chức khác" quy định tại đoạn thứ hai của khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có thể được hiểu bao gồm cả Trọng tài thương mại. Tuy nhiên, đoạn thứ hai của khoản 5 Điều 30 "trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật" được đặt ở vị trí phía sau đoạn thứ nhất của khoản 5 Điều 30"các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại" dễ dẫn đến cách hiểu khác là: "trừ trường hợp thuộc

[82] Khoản 3 Điều Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật" chỉ áp dụng đối với trường hợp "các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại" được quy định tại khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, còn các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì không áp dụng.

Do đó, để tránh trường hợp có cách hiểu khác nhau tại đoạn: "trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật" chỉ áp dụng ở đoạn đầu của khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 "các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại", tác giả đề xuất khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tách thành hai khoản theo hướng: khoản "5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại", khoản 6: "Những tranh chấp thuộc các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này nếu thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật thì Tòa án không có thẩm quyền giải quyết". Với việc sửa đổi, bổ sung này, tạo thuận lợi cho người áp dụng pháp luật hiểu đúng tinh thần của điều luật và góp phần mở rộng thẩm quyền của Trọng tài phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của mình trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật Trọng tài thương mại. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết.

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài quy định tại Điều 43 của Luật Trọng tài thương mại thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài[83]. Chánh án Toà án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn khiếu nại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét, quyết định. Quyết định của Toà án là cuối cùng[84]. Nhưng khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 lại tiếp tục quy định: *"Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu"*[85]; chúng ta có thể thấy quy định này dường như lập lại việc xem xét thỏa thuận trọng tài thêm một lần nữa. Bởi vì, nếu một trong các bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài theo quy định tại Điều 43 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 vì cho rằng: không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thì luật cho phép các bên có quyền gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền yêu cầu xem xét quyết định của Hội đồng trọng tài. Giả sử, sau khi xem xét yêu cầu, Tòa án không chấp nhận đơn

[83] Khoản 1 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[84] Khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[85] Điểm a khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

yêu cầu của bên khiếu nại và giữ nguyên quyết định của Hội đồng trọng tài. Nếu các bên tiếp tục cho rằng quyết định của Hội đồng trọng tài không đúng quy định, vì không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Vậy trường hợp này, các bên có quyền yêu cầu Tòa án xem xét hủy phán quyết của trọng tài theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 hay không?

Nếu căn cứ khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: *"Quyết định của Toà án là cuối cùng"*. Tuy nhiên, Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 lại không loại trừ trường hợp quyết định của Hội đồng trọng tài đã được Tòa án có thẩm quyền xem xét quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Từ đó có thể dẫn nhiều cách hiểu khác nhau và sẽ gây khó khăn khi xử lý trường hợp nếu một trong các bên tranh chấp tiếp tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tại theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, sau khi có Quyết định của Toà án không chấp nhận đơn yêu cầu của bên khiếu nại theo khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Như vậy, có thể làm cho vụ tranh chấp bị kéo dài, phần nào làm ảnh hưởng đến thẩm quyền của Trọng tài, cũng như tính ưu việt của phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Do đó, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: "Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu, *trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại*". Việc sửa đổi, bổ sung *"trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại"* làm cho cách hiểu và cách vận dụng điều luật sẽ thuận lợi hơn, tránh việc đương sự lợi dụng một số quy định chưa rõ ràng để tìm mọi cách cho rằng Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp nhằm kéo dài vụ án.

2.2.2.2 Về thẩm quyền của Tòa án khi có thỏa thuận trọng tài

Khi nghiên cứu các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Tòa án khi các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài, tác giả nhận thấy có những bất cập như sau:

Thứ nhất, quy định về thỏa thuận trọng tài vô hiệu

Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 liệt kê 06 trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu, trong đó có các trường hợp: *"Một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài đó là vô hiệu"*[86]. Tại Điều 3 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 đã hướng dẫn thỏa thuận trọng tài như thế nào là vô hiệu. Tuy nhiên, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 đều không quy định rõ trường hợp thỏa thuận trọng tài bị *nhầm lẫn*, có bị vô hiệu hay không; nếu phát sinh trường hợp thỏa thuận trọng tài bị nhầm lẫn thì khó xác định giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài. Trong khi Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác

[86] Khoản 5 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu. Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định: Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu...[87].

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì: Thỏa thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Có thể nói, thỏa thuận trọng tài là một dạng giao dịch dân sự, nên thỏa thuận trọng tài phải tuân theo những quy định của Bộ luật dân sự về giao dịch dân vô hiệu. Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2015 đều dành riêng một điều luật quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn. Nhưng Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành thì chưa ghi nhận trường hợp này.

Để Luật Trọng tài thương mại tương thích với Bộ luật Dân sự, tác giả đề xuất khoản 5 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cần bổ sung như sau: "Một trong các bên *bị nhầm lẫn*, lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài đó là vô hiệu".

Tương tự, tại khoản 6 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: *"Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật"*. Nhưng Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 không quy định rõ đối với trường hợp, thoả thuận trọng tài *trái đạo đức xã hội* thì có bị vô hiệu hay không? Nếu xảy ra trường hợp thỏa thuận trọng tài trái đạo đức xã hội thì giải quyết như thế nào?

Trong khi khoản 1 Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005 và khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự; trong đó, có quy định: mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2015 đều dành riêng một điều luật quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội[88], và có giải thích như thế nào là đạo đức xã hội; theo đó, *"Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng"*. Mặc dù, khoản 1 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có quy định: Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội. Nhưng khi quy định về các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu Luật Trọng tài thương mại năm 2010 lại không quy định trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu nếu trái đạo đức xã hội.

[87] Điều 126 Bộ luật Dân sư năm 2015.
[88] Xem Điều 128 Bộ luật Dân sự năm 2005, Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Do đó, tác giả đề xuất bổ sung khoản 6 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 như sau: "Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật, *trái đạo đức xã hội*" để phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự về điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự. Với việc bổ sung hai trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu nêu trên, thì Luật trọng tài thương mại sẽ đầy đủ hơn đối với các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu và cũng tương thích với Bộ luật Dân sự hiện hành; đồng thời, giúp cho việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại thêm rõ ràng hơn nếu có xảy ra trường hợp các bên thỏa thuận trọng tài có sự nhầm lẫn, thỏa thuận trọng tài trái đạo đức xã hội.

Thứ hai, thủ tục yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu, tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: trường hợp Hội đồng trọng tài xem xét vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết. Khoản 6 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: Trong trường hợp Tòa án quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Nếu không có thoả thuận khác, các bên có quyền khởi kiện vụ tranh chấp ra Toà án.

Theo điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì: trường hợp các bên đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng tài đang giải quyết vụ tranh chấp thì dù Tòa án nhận thấy tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài hoặc tuy đã có thoả thuận trọng tài nhưng thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu thì Tòa án cũng không có quyền thụ lý giải quyết, trừ trường hợp Tòa án thụ lý vụ tranh chấp trước khi có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp. Sau khi có quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án giải quyết, thì Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.

Như vậy, để Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp với lý do tranh chấp không thuộc thẩm quyền của trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu, thì phải có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, dù các bên có đủ căn cứ chứng minh tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu, thì Tòa án cũng không có quyền thụ lý, giải quyết tranh chấp, nếu tranh chấp đó chưa được khởi kiện tại Trọng tài để Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết. Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì khi tranh chấp có thỏa thuận trọng tài mà chưa có đơn khởi kiện tại Trọng tài thì Tòa án cũng không có thẩm quyền xem xét ra quyết định kết luận thoả thuận trọng

tài vô hiệu hoặc vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của trọng tài để Tòa án có thẩm quyền thụ lý, giải quyết tranh chấp đó[89].

Với quy định những quy định nêu trên, chúng ta thấy, đối với trường hợp thỏa thuận trọng tài có đủ chứng cứ chứng minh là vô hiệu thì Tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết sau khi có Quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài. Để có Quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài thì các bên phải khởi kiện tại Trọng tài, yêu cầu Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài đình chỉ giải quyết tranh chấp với lý do thỏa thuận trọng tài vô hiệu; nếu Hội đồng trọng tài kết luận thỏa thuận trọng tài không bị vô hiệu, thì các bên phải yêu cầu Tòa án giải quyết khiếu nại để Tòa án ra Quyết định thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thì các bên mới có quyền khởi kiện tại Tòa và tranh chấp mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Với quy định này thì các bên mất nhiều thời gian và chi phí mới có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Do đó, để tránh lãng phí thời gian, công sức cũng như chi phí cho các bên đương sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên sửa đổi, bổ sung theo hướng: quy định thêm thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án; cụ thể: Điều 7 của Luật Trọng tài thương mại và Điều 414 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên bổ sung thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết việc dân sự mà có yêu cầu trực tiếp của một trong các bên về tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu, tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, làm cơ sở cho Tòa án thụ lý, giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Để các bên rộng đường lựa chọn trực tiếp yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu, tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài hoặc khởi kiện tại Trọng tài để có quyết định đình chỉ giải quyết, sau đó sẽ khởi kiện ra Toà án[90].

Thứ ba, về trình tự thủ, thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại, trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài quy định tại Điều 43 của Luật Trọng tài thương mại thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng trọng tài, các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài...[91].

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Chánh án Toà án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn khiếu nại.

---

[89] Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022.
[90] Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022.
[91] Khoản 1 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét, quyết định. Quyết định của Toà án là cuối cùng[92]. Qua nghiên cứu quy định này, tác giả nhận thấy luật không quy định trình tự về việc xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài, luật chỉ quy định một Thẩm phán xem xét, quyết định. Điều này cho thấy, quy định của luật trong trường hợp này là chưa chặt chẽ. Việc xác định Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết vụ kiện hay không có ý nghĩa vô cùng quan trọng; bởi vì, trường hợp Tòa án quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Nếu không có thoả thuận khác, các bên có quyền khởi kiện vụ tranh chấp ra Toà án[93].Trường hợp Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài thì một hoặc các bên có quyền yêu cầu Tòa án hủy phán quyết trọng tài theo thủ tục chung[94]. Tuy nhiên, thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài lại không chặt chẽ, chỉ một Thẩm phán quyết định số mệnh thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, mà không có bất kỳ thành phần tham gia bắt buộc nào. Từ đó có thể dẫn đến lạm dụng quyền, chủ quan, sai lầm, kéo theo hệ quả phủ nhận thẩm quyền của Trọng tài, tạo điều kiện cho một bên bội tín[95].

Từ bất cập nêu trên, tác giả đề xuất sửa đổi Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: Thẩm phán được phân công phải mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài. Phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài phải có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và đương sự có khiếu nại; trường hợp cần thiết, Thẩm phán có thể đề nghị Hội đồng Trọng tài trình bày ý kiến của họ về nội dung khiếu nại.Với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và Điều 2 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, việc bổ sung quy định Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên họp sẽ góp phần xem xét quyết định của Hội đồng trọng tài thận trọng hơn, khách quan hơn, hạn chế lạm quyền, chủ quan.

Thứ tư, trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp khi Tòa án chưa thụ lý vụ án thì Tòa án từ chối thụ lý, giải quyết. Trường hợp Tòa án nhận được đơn khởi kiện thì phải trả lại đơn khởi kiện, nếu đã thụ lý vụ án thì ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án[96].

---

[92] Khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[93] Khoản 6 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
[94] Điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014.
[95] Đỗ Văn Đại (2018), *Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, Bản án và bình luận Bản án Tập 1* (Sách chuyên khảo), NXB Hồng Đức, tr 546.
[96] Điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014.

Thực tế không hiếm trường hợp là chưa bên nào khởi kiện ra Tòa án nhưng có một bên yêu cầu Trọng tài và bên còn lại phản đối thẩm quyền của Trọng tài. Như vậy, Trọng tài hay Tòa án có quyền giải quyết? Điển hình là vụ án dưới đây[97]:

Vụ án tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, giữa nguyên đơn Công ty C và N VN (gọi tắc là Công ty VN) và bị đơn Công ty KT và. Công ty KT khiếu nại Quyết định của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, về thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Trọng tài vụ tranh chấp số 25/13 HCM giữa Công ty VN và Công ty KT. Do phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất số 063-2011/HĐTD/NKT ngày 26/5/2011 giữa Công ty VN và Công ty KT nên ngày 10/6/2013, Công ty VN đã khởi kiện Công ty KT ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC), yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng và VIAC đã thụ lý vụ kiện. Ngày 9/10/2013, Công ty KT nhận được Quyết định đề ngày 04/10/2013 của Hội đồng Trọng tài thuộc VIAC về thẩm quyền giải quyết vụ kiện; theo đó xác định VIAC có thẩm quyền giải quyết vụ kiện.

Trong đơn khiếu nại của Công ty KT cho rằng: mặc dù tại hợp đồng Công ty KT và Công ty VN có thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng; tuy nhiên, nội dung thỏa thuận chưa rõ ràng và có sự mâu thuẫn. Cụ thể tại Điều 9 của hợp đồng các bên thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp là...*"một trong hai bên có thẩm quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết giải quyết"*. Sau đó, tại Điều 13 xử lý vi phạm thì lại thỏa thuận *"...phải đưa vụ tranh chấp đó ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giải quyết"*. Do các bên chưa có sự thỏa thuận Tòa án hay Trọng tài giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng, ý chí của Công ty KT đã phản đối không đồng ý chọn Trọng tài mà chọn Tòa án giải quyết tranh chấp. Việc VIAC không xem xét xác định rõ lại thỏa thuận của các bên về phương thức giải quyết tranh chấp theo hợp đồng đã ký kết và tiếp tục giải quyết vụ tranh chấp khi thỏa thuận Trọng tài của các bên không có giá trị là trái quy định của pháp luật.

Qua vụ án nêu trên, chúng ta thấy mặc dù hợp đồng các bên đã ký kết vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án giải quyết tranh chấp, các bên chưa có bên nào khởi kiện ra Tòa án, nhưng có một bên khởi kiện ra Trọng tài yêu cầu giải quyết tranh chấp và bên còn lại phản đối thẩm quyền của Trọng tài. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 chưa quy định cụ thể vấn đề này. Hướng giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là Trọng tài có thẩm quyền giải quyết, cụ thể là Trung tâm trọng tài VIAC có thẩm quyền giải quyết vụ kiện, không chấp nhận khiếu nại của Công ty KT. Với lập luận: thỏa thuận Trọng tài mà

[97] Đỗ Văn Đại (2018), *Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, Bản án và bình luận Bản án Tập 1* (Sách chuyên khảo), NXB Hồng Đức, tr 183,184.

các bên ký kết tại Điều 13 của hợp đồng đã được người đại diện theo pháp luật của hai bên ký kết, hình thức thỏa thuận trọng tài phù hợp với quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại, không thuộc trường hợp vô hiệu theo Điều 18 Luật Trọng tài thương mại. Do đó, việc Công ty KT cho rằng Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp do hợp đồng các bên vừa thỏa thuận Trọng tài vừa thỏa thuận Tòa án giải quyết tranh chấp là mâu thuẫn và chưa rõ ràng về thẩm quyền giải quyết tranh chấp là không có cơ sở, vì căn cứ Điều 19 Luật Trọng tài thương mại thì thỏa thuận trọng tài của các bên tại Điều 13 của hợp đồng hoàn toàn độc lập với Điều 9 của hợp đồng; do đó, theo Điều 6 Luật Trọng tài thương mại thì Tòa án phải từ chối thụ lý trong trường hợp có thỏa thuận trọng tài, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Tác giả cùng quan điểm với Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù luật chưa quy định cụ thể đối với tình huống trên, nhưng cách giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp với tinh thần quy định của Luật Trọng tài thương mại và Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014.

Do đó, tác giả đề xuất Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 cần bổ sung quy định đối với trường hợp: các bên vừa thỏa thuận Trọng tài vừa thỏa thuận Tòa án giải quyết tranh chấp và thỏa thuận này độc lập với nhau, đồng thời chưa bên nào khởi kiện ra Tòa án nhưng có một bên yêu cầu Trọng tài và bên còn lại phản đối thẩm quyền của Trọng tài thì Trọng tài có thẩm quyền giải quyết; trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Thứ năm, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 thì: Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp khi Tòa án chưa thụ lý vụ án thì Tòa án từ chối thụ lý, giải quyết. Trong trường hợp này, khi nhận được đơn khởi kiện Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện, nếu đã thụ lý vụ án thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện; trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, thì ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xác định một trong các bên đã yêu cầu Trọng tài giải quyết hay chưa.Nếu Tòa án xác định các bên đương sự đã yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện. Trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện tranh chấp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện.

Với quy định nêu trên cho thấy, việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong trường hợp vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án thì Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 ưu tiên căn cứ vào thời điểm khởi kiện và thời điểm thụ lý chưa được thống nhất; cụ thể Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 xác

định thẩm quyền của Trọng tài vào thời điểm khởi kiện, trong khi Tòa án thì Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 xác định thẩm quyền vào thời điểm thụ lý. Quy định này tạo nên sự bất bình đẳng khi xác định thẩm quyền của Toà án và thẩm quyền của Trọng tài[98].

Với bất cập nêu trên, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 theo hướng: quy định thống nhất thời điểm xác lập ưu tiên, loại trừ thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án trong trường hợp vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án là điểm các bên khởi kiện tại Trọng tài và Toà án[99]; việc quy định thống nhất thời điểm ưu tiên sẽ tạo sự bình đẳng trong việc xác định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án.

Thứ sáu, trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trước Trọng tài.

Theo quy định của Nghị quyết 01/2014 ngày 20/3/2014, trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trước, thì ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xác định một trong các bên đã yêu cầu Trọng tài giải quyết hay chưa. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện mà Tòa án xác định người bị kiện, người khởi kiện đã yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, trường hợp người bị kiện, người khởi kiện chưa yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án xem xét thụ lý giải quyết theo thủ tục chung. Trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện tranh chấp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Như tác giả đã phân tích, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 quy định theo hướng ưu tiên thẩm quyền của Trọng tài vào thời điểm khởi kiện, dù Tòa án đã thụ lý nhưng nếu phát hiện các đương sự có yêu cầu Trọng tài giải quyết trước thời điểm Tòa án thụ lý thì Tòa án cũng phải ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án. Như vậy, quy định về ưu tiên thẩm quyền của Trọng tài khi các bên có yêu cầu Trọng tài quyết quyết trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết trước khi Tòa án thụ lý. Vấn đề đặt ra là, trong thời gian 05 ngày làm việc mà Tòa án xác định được người khởi kiện, người bị kiện chưa có yêu cầu Trọng tài giải quyết. Tuy nhiên, sau khi Tòa án thụ lý thì phát hiện, một trong các bên tranh chấp có yêu cầu Trọng tài giải quyết và việc nộp đơn yêu cầu Trọng tài giải quyết lại cùng thời điểm (cùng ngày) với việc Tòa án thụ lý. Vậy trường hợp này có ưu tiên cho Trọng tài giải quyết theo khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 hay không? Thực tế cho thấy, việc tiếp nhận đơn khởi kiện của Trọng tài có thể ghi giờ,

---

[98] Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022.

[99] Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022.

ngày, tháng, năm nhận đơn khởi kiện, nhưng đối với việc thụ lý của Tòa án thì không ghi giờ thụ lý mà Tòa án chỉ ghi ngày, tháng, năm thụ lý vụ án. Nếu trường hợp các đương sự nộp đơn khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết cùng ngày, tháng, năm với việc thụ lý của Tòa án, thì việc xác định Trọng tài nhận đơn khởi kiện trước hay Tòa án thụ lý trước là vấn đề khó khăn. Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 chưa dự liệu được tình huống này, nên chưa có hướng dẫn cụ thể. Nếu thực tế xảy ra trường hợp này sẽ khó xác định thẩm quyền của Trọng tài hay Tòa án được quyền thụ lý, giải quyết.

Từ những bất cập nêu trên nhận thấy,cùng với việc đề xuất sửa đổi, bổ sung được tác giả trình bày nêu trên (tại nội dung *Thứ sáu,* tiểu mục 2.2.2.2), tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 theo hướng: trường hợp khi xác lập thời điểm ưu tiên thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án trong trường hợp vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án là điểm các bên khởi kiện tại Trọng tài và Toà án; nếu Trọng tài nhận đơn khởi kiện cùng thời điểm (cùng ngày, tháng, năm) với Tòa án hoặc và không xác định được Trọng tài nhận đơn khởi kiện trước hay Tòa án nhận đơn khởi kiện trước, thì ưu tiên cho Trọng tài giải quyết tranh chấp đó, Tòa án trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện; việc sửa đổi, bổ sung quy định này cũng phù hợp với xu thế hiện nay theo hướng ưu tiên giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng hình thức Trọng tài.

Thứ bảy, tại điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2014 ngày 20/3/2014 quy định: trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, thì ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, trường hợp Tòa án xác định người bị kiện, người khởi kiện chưa yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp thì Tòa án xem xét thụ lý giải quyết theo thủ tục chung. Như vậy, trường hợp vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án. Nếu các bên đương sự chưa yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp, nhưng một trong các bên khởi kiện tại Tòa án thì Tòa án vẫn có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, Điều 6 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chỉ loại trừ 02 trường hợp là: thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Tòa án mới có thẩm quyền giải quyết là chưa đầy đủ.

Do đó, tác giả đề xuất bổ sung Điều 6 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được hoặc vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án, mà các bên khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trước và chưa có bên nào khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp. Với việc bổ sung quy định này thì Điều 6 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 sẽ bao quát hết những trường hợp có thỏa thuận trọng tài nhưng Tòa án vẫn có thẩm quyền giải quyết, nếu các bên khởi kiện tại Tòa án.

Kết luận Chương 2

Việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại nhằm tránh trường hợp phán quyết của trọng tài, bản án, quyết định của Tòa bị hủy, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, cũng như làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết tranh chấp các vụ án kinh doanh, thương mại, nếu xác định không đúng thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án. Chính vì lẽ đó, trong Chương II, tác giả đã nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành quy định về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, từ đó tìm ra những bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện trong việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án; trong chương này, tác giả nghiên cứu 2 vấn đề lớn, cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất, tác giả đã nghiên cứu quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành về xác định thẩm quyền của Trọng tài, từ đó tác giả tìm ra những bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện trong quy định của pháp luật về thẩm quyền của Trọng tài.

Vấn đề thứ hai, quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Tòa án. Trong nội dung này, tác giả nghiên cứu quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Tòa án khi các bên không có thỏa thuận trọng tài và có thỏa thuận trọng tài. Qua đó, tác giả đã tìm ra những bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với thực tiễn.

Với việc nghiên cứu những nội dung được trình bày tại Chương II, tác giả mong muốn góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về Trọng tài nói chung và hoàn thiện quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án nói riêng,trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại.

KẾT LUẬN CHUNG

Việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại là vấn đề quan trọng được quy định trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành. Qua việc nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại sẽ góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này, hỗ trợ tích cực đối với xác định thẩm quyền giữa Trọng tài và Tòa án.

Qua thời gian áp dụng vào thực tiễn, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn đặt ra. Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại năm 2010 để phát triển hoạt động trọng tài tại Việt Nam là cần thiết; trong đó, cần quan tâm sửa đổi, bổ sung quy định về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án, nhằm giúp giảm tải hoạt động của Tòa án.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, cũng như những bất cập mà thực tiễn đặt ra về xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án. Từ đó, tác giả đã phát hiện những bất cập trong quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành. Từ những bất cập đó, tác giả đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền của Trọng tài

Một là, Luật Trọng tài thương mại năm 2010, cần bổ sung điều khoản giải thích cụm từ *"hoạt động thương mại"* theo hướng mở rộng thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết các tranh chấp;

Hai là, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: *"Tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan đến hoạt động thương mại, trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại"*.

Ba là, bổ sung thêm cụm từ "trừ trường hợp luật khác có quy định khác" vào khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010..

Bốn là, sửa đổi, bổ sung tên của Điều 2 và khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: tên gọi của Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 sửa thành: Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu của Trọng tài; nội dung của khoản 3 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 sửa đổi, bổ sung thành: Tranh chấp, yêu cầu khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Thứ hai, các bên có thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp

Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: nếu phán quyết trọng tài bị Tòa án hủy thuộc trường hợp: "Không có thoả thuận trọng tài", thì các bên có thể thỏa thuận giải quyết vụ tranh chấp tại Trọng tài hoặc khởi kiện đến Tòa án yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp. Nếu phán quyết trọng tài bị Tòa án hủy thuộc trường hợp: *"Thỏa thuận trọng tài vô hiệu"* thì các bên có thể thỏa thuận giải quyết vụ tranh chấp tại Trọng tài hoặc khởi kiện đến Tòa án yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp. Nếu phán quyết trọng tài bị Tòa án hủy thuộc các trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì các bên tiếp tục giải quyết vụ tranh chấp bằng Trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận hủy thỏa thuận trọng tài ban đầu.

Thứ ba, về thẩm quyền của Tòa án khi không có thỏa thuận trọng tài

Một là, tách khoản 5 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thành hai khoản theo hướng: khoản "5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại", khoản 6: "Những tranh chấp thuộc các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này nếu thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật thì Tòa án không có thẩm quyền giải quyết".

Hai là, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: "Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Trọng tài thương mại".

Thứ tư, về thẩm quyền của Tòa án khi có thỏa thuận trọng tài

Một là, bổ sung cụm từ *"bị nhầm lẫn*" vào khoản 5 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010; bổ sung cụm từ "*trái đạo đức xã hội*" và khoản 6 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Hai là, sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 theo hướng: quy định thêm thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án trong việc giải quyết việc dân sự mà có yêu cầu trực tiếp của một trong các bên về tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu, tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài.

Ba là, sửa đổi Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: quy định chặt chẽ phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài; phiên họp này phải có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và đương sự có khiếu nại.

Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 đối với trường hợp: các bên vừa thỏa thuận Trọng tài vừa thỏa thuận Tòa án giải quyết tranh chấp và thỏa thuận này độc lập với nhau, đồng thời chưa bên nào khởi kiện ra Tòa án nhưng có một bên yêu cầu Trọng tài và bên còn lại phản đối thẩm quyền của Trọng tài thì Trọng tài có thẩm quyền giải quyết.

Năm là, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 theo hướng: quy định thống nhất thời điểm xác lập ưu tiên, loại trừ thẩm quyền giữa Trọng

tài và Tòa án trong trường hợp vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án làthời điểm các bên khởi kiện tại Trọng tài và Toà án.

Sáu là, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 theo hướng: trong trường hợp Trọng tài nhận đơn khởi kiện cùng thời điểm (cùng ngày, tháng, năm) với Tòa án thụ lý vụ án và không xác định được Trọng tài nhận đơn khởi kiện trước hay Tòa án thụ lý trước thì ưu tiên cho Trọng tài giải quyết tranh chấp đó.

Bảy là, bổ sung quy định Điều 6 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 theo hướng: trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được hoặc vừa có thỏa thuận Trọng tài vừa có thỏa thuận Tòa án, mà các bên khởi kiện yêu cầu Tòa giải quyết tranh chấp trước và chưa có bên nào khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp.

Với việc mở cửa, hội nhập quốc tế, Trọng tài Việt Nam sẽ gặp sự canh tranh với trọng tài nước ngoài. Do đó, để phát triển Trọng tài Việt Nam, chúng ta cần có rà soát Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như rà soát lại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, để tìm ra những bất cập, đồng thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đặt ra. Với những bất cập và kiến nghị sửa đổ, bổ sung mà tác giả đã đề cập trong Luận văn này, tác giả mong rằng sẽ góp phần hoàn thiện những quy định Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, góp phần phát triển Trọng tài Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập với các giao dịch quốc tế và ngang tầm với Trọng tài các nước trên thế giới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ

1. Đỗ Văn Đại- Trần Hoàng Hải (2011), "*Pháp luật Việt Nam về Trọng tài thương mại"* (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia

2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), "*Giáo trình Luật Thương mại", Tập 2, (tái bản lần thứ 11),* NXB Công an nhân dân

3. Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), "*Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam",* NXB Công an nhân dân

4. Tưởng Duy Lượng (2016), *"Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và thực tiễn xét xử"*, NXB Tư pháp

5. Trần Anh Tuấn và nhóm tác giả (2017), *"Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự"*, NXB Tư pháp

6. Tòa án nhân dân tối cao, World Bank Group (2017), *Sổ tay pháp luật về trọng tài và hoà giải,* NXB Thanh niên

7. Đỗ Văn Đại (2018), *Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, Bản án và bình luận Bản án Tập 1* (Sách chuyên khảo), NXB Hồng Đức

8. Trường Đại học Cần Thơ (2019),*"Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, quyển 1, "Những vấn đề lý luận chung",* NXB Chính trị quốc gia sự thật

9. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2020), *"Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại"*, NXB Hồng Đức

10. Cao Nhất Linh (2021), *"Luật Kinh tế"* (Sách tham khảo), NXB Giáo dục Việt Nam

11. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại"*, NXB Hồng Đức

12. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2021), *"Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam"*, NXB Hồng Đức

13. Đỗ Văn Đại (2022), *"Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"* (Sách chuyên khảo), NXB Hồng Đức

14. Nguyễn Thế Vinh, "*Xác định thẩm quyền của Trọng tài và vai trò của Tòa án trong việc xác định thẩm quyền của Trọng tài"*, Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2009

15. Nguyễn Vũ Hoàng, *"Chế định thỏa thuận Trọng tài dưới gốc độ pháp luật so sánh- Thực tiễn các nước và Việt Nam"*, Tạp chí nghề luật, Số 1/2014

16. Nguyễn Minh Hằng, *"Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng khi các bên vừa thỏa thuận Trọng tài, vừa thỏa thuận Tòa án"*, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, Số 1/2018

17. Phan Hồng Việt, *"Bàn về thẩm quyền của Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp nội bộ công ty"*, Tạp chí công thương, Số 11/2018

18. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huyền Trang, *"Thẩm quyền của trọng tài thương mại quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010"*, Tạp chí luật học, Số 1/2019

19. Lê Hồng Sơn, *"Xác định thế nào là "Thỏa thuận Trọng tài không thể thực hiện được" trong thực tiễn xét xử"*, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, Số 42/2020

20. Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Vân Anh, *"Giải pháp hoàn thiện pháp luật về Trọng tài thương mại ở Việt Nam"*, Tạp chí nghề luật, Số 06/2020

21. Đỗ Văn Đại, *"Sửa đổi Luật Trọng tài thương mại để Việt Nam là nước theo Luật Mẫu"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 01/2021

22. Nguyễn Thị Hoa, "*Hoàn thiện pháp luật Trọng tài ở Việt Nam hiện nay"*, Nghiên cứu lập pháp, Số 12/2021

23. Đào Lộc Bình, "*Pháp luật Trọng tài thương mạiViệt Nam trước yêu cầu đổi mới của hội nhập quốc tế"*, Tạp chí khoa học, Số 80/2021

24. Cao Nhất Linh, "*Phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết các tranh chấp và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời"*, Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Số 10/2022

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

1. TS. Dương Văn Hậu- *Bàn về sự phân biệt giữa Tòa án và trọng tài,* https://tapchitoaan.vn/ban-ve-su-phan-biet-giua-toa-an-va-trong-tai (truy cập ngày 22/11/2022)

2. TS. Bùi Thị Thu-*Chọn luật áp dụng tại Tòa án và trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - Một số khác biệt cơ bản,* https://tapchitoaan.vn/chon-luat-ap-dung-tai-toa-an-va-trong-tai-trong-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-co-yeu-to-nuoc-ngoai-mot-so-khac-biet-co-ban6736.html (truy cập ngày 17/11/2022)

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang- *Một số vướng mắc trong áp dụng pháp luật trọng tài thương mại để giải quyết các tranh chấp Quốc tế tại Việt Nam*,https://phaply.net.vn/mot-so-vuong-mac-trong-ap-dung-phap-luat-trong-tai-thuong-mai-de-giai-quyet-cac-tranh-chap-quoc-te-tai-viet-nam-a249355.html (truy cập 17/11/2022)

4. Nguyễn Thị Hương- *Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của tòa án trong điều kiện mới hội nhập quốc tế*, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-cua-toa-an-trong-dieu-kien-moi-hoi-nhap-quoc-te-64547.htm (truy cập ngày 17/11/2022)

5. Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang- *Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài*, https://dzungsrt.com/wp-content/uploads/2015/03/20150831-Du-thao-Tham-Luan-tong-ket-thi-hanh-LTTTM-updated-clean.pdf (truy cập ngày 19/12/2022)

6. GS.TSKH. Đào Trí Úc- *Những vấn đề cơ bản của Luật Trọng tài*,http://vibonline.com.vn/bao_cao/nhung-van-de-co-ban-cua-luat-trong-tai-gs-tskh-dao-tri-uc (truy cập ngày 17/11/2022)

7. Luật sư Vũ Ánh Dương- *Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, https://www.viac.vn/goc-nhin-trong-tai-vien/thuc-tien-thi-hanh-luat-trong-tai-tai-trung-tam-trong-tai-quoc-te-viet-nam-a1019.html (truy cập ngày 19/12/2022)*

8. PGS. TS Đỗ Văn Đại- *Luật Trọng tài thương mại ở Việt Nam: Hành trình phát triển, https://www.viac.vn/thu-tuc-trong-tai/luat-trong-tai-thuong-mai-o-viet-nam-hanh-trinh-phat-trien-a117.html (truy cập ngày 19/12/2022)*

9. Bộ tư pháp, *Thông tin thống kê số liệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ năm 2011 đến năm 2019*, https://moj.gov.vn/cttk/chuyenmuc/Pages/thong-tin-thong-ke.aspx (ngày truy cập: 20/12/20222)

10. Hà Phương, *Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại*, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1343 (truy cập ngày 27/3/2023)

11. https://fdvn.vn/tong-hop-24-ban-an-quyet-dinh-lien-quan-den-phan-quyet-trong-tai/ (truy cập ngày 01/6/2023)

12. https://tapchitoaan.vn/mot-so-van-de-ve-xem-xet-huy-phan-quyet-trong-tai (truy cập ngày 07/7/2023).

13. Minh Thành, Bổ sung "*quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp không phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai*", https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=74402 (truy cập ngày 07/7/2023)

C. TÀI LIỆU KHÁC

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2017), *Thông báo số 06/TB-VC3-V4 ngày 07/3/3017, rút kinh nghiệm các vụ án kinh doanh, thương mại bị cấp phúc thẩm hủy án năm 2017*

2. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, *Quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài số 755/2018/QĐ-PQTT ngày 12/6/2018*

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2019), *Thông báo rút kinh nghiệm vụ việc kinh doanh thương mại, lao động bị Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án năm 2018, số 17/TB-VC3-V4 ngày 24/5/2019.*

4. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2020), *Thông báo rút kinh nghiệm các bản án, quyết định kinh doanh thương mại, lao động, phá sản bị Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa án năm 2019, số 12/TB-VC3-V4 ngày 05/3/2020*

5. Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, *Quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài số 01/2019/QĐ-HPQTT ngày 14/5/2019*

6. Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, *Bản án hôn nhân phúc thẩm số: 12/2022/HNPT ngày 01/6/2022*

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới

2. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

5. Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 2013

2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2011 (Hết hiệu lực)

3. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

4. Bộ luật Dân sự năm 2015

5. Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

6. Bộ luật Lao động năm 2019

7. Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1992 (Hết hiệu lực)

8. Luật Thương mại năm 1997 (Hết hiệu lực)

9. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (Hết hiệu lực)

10. Luật Thương mại năm 2005.

11. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 2022

12. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2014

13. Luật Trọng tài thương mại năm 2010

14. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

15. Luật Đất đai năm 2013

16. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

17. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

18. Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020

19. Luật Doanh nghiệp năm 2020

20. Luật Đầu tư năm 2020

21. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020

22. Sắc lệnh số 29 ngày 12/ 3/1947

23. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 (Hết hiệu lực)

24. Pháp lệnh Trọng tài kinh tế năm 1990 (Hết hiệu lực)

25. Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế năm 1994 (Hết hiệu lực)

26. Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 (Hết hiệu lực)

27. Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

28. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

29. Nghị định số 04-TTg ngày 04/01/1960 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước

30. Nghị định số 20/TTg ngày 14/11/1960 của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức Trọng tài kinh tế Nhà nước (Hết hiệu lực)

31. Nghị định số 59-CP ngày 30/4/1963, của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức Hội đồng trọng tài Ngoại thương (Hết hiệu lực)

32. Nghị định số 153-CP ngày 05/10/1964, của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức Hội đồng trọng tài Hàng hải (Hết hiệu lực)

33. Nghị định số 54-CP ngày 10/03/1975 của Chính phủ, về chế độ hợp đồng kinh tế (Hết hiệu lực)

34. Nghị định số 75-CP ngày 14/04/1975 của Chính phủ (Hết hiệu lực)

35. Nghị định số 24/HĐBT ngày 10/08/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, sửa đổi bổ sung một số điểm về tổ chức Trọng tài Nhà nước về kinh tế (Hết hiệu lực)

36. Nghị định số 62/HĐBT ngày 17/04/1984 của Hội đồng Bộ trưởng, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh, huyện (Hết hiệu lực)

37. Nghị định số 116/CP ngày 05 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế (Hết hiệu lực)

38. Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

39. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

40. Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại năm 2010

41. Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụg dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

42. Án lệ số 42/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021 và được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

43. Quyết định số 204-TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tương chính phủ về thành lập Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Hết hiệu lực)

Quyết định số 114-TTg ngày 19/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc **c**ho phép Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam được mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ những quan hệ kinh doanh trong nước (Hết hiệu lực)

C. VĂN BẢN NGOÀI NƯỚC

1. Công ước New York, ngày 10/6/1958 *về công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài*

2. Đại hội đồng Liên hiệp quốc (1976), *Quy tắc trọng tài UNCITRAL*, được thông qua vào ngày 15/12/1976

3. Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985